

## **anonymisierte Version des Gutachtens**

29.01.2026

### **GUTACHTEN** **über den Verkehrswert (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch)**

Zwangsversteigerungsverfahren

Geschäftsnummer: 17 K 26/25



**Objekt:** **92,84 / 1.000** Miteigentumsanteil an dem mit zwei Mehrfamilienhäusern und Garagen bebauten Grundstück **Zweigstraße 10, 12, 46117 Oberhausen,** Gemarkung Osterfeld, Flur 27, Flurstück 680 verbunden mit dem **Sondereigentum an Nr. 6,** Wohnung im DG rechts des Hauses Nr. 12, zzgl. 2 Kellerräume Wohnungsgrundbuch von Osterfeld Blatt 5069

**Verkehrswert: 70.000,00 €**

Wertermittlungstichtag (=Qualitätstichtag): 10.12.2025

## Inhaltsverzeichnis

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| A. Aufgabenstellung                                 | 3  |
| B. Grundlagen                                       | 4  |
| 1. Grundstücksbeschreibung                          | 5  |
| 1.1 Tatsächliche Eigenschaften                      | 5  |
| 1.2 Gestalt und Form                                | 11 |
| 1.3 Erschließungszustand                            | 12 |
| 1.4 Rechtliche Gegebenheiten                        | 13 |
| 2. Gebäudebeschreibung                              | 17 |
| 2.1 Fotoreportage                                   | 17 |
| 2.2 Ausführung und Ausstattung                      | 21 |
| 2.3 Massen und Flächen                              | 29 |
| 3. Verkehrswertermittlung                           | 30 |
| 3.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens           | 30 |
| 3.2 Bodenwertermittlung                             | 32 |
| 3.2.1 Bodenwert Flurstück 680                       | 32 |
| 3.2.2 Bodenwertanteil des Wohnungseigentum Nr. 6    | 35 |
| 3.3 Vergleichswertermittlung Wohnungseigentum Nr. 6 | 36 |
| 3.4 Ertragswertermittlung                           | 46 |
| 3.4.1 Ertragswert Wohnungseigentum Nr. 6            | 50 |
| 3.5 Ableitung des Verkehrswertes                    | 53 |
| 3.5.1 Verkehrswert Wohnungseigentum Nr. 6           | 53 |

Anlagen:

Literaturverzeichnis, Planunterlagen, Auszug aus dem Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg.

## **A. Aufgabenstellung**

Sie ergibt sich aus dem Beschluss des Amtsgerichts Oberhausen vom 15.10.2025, Geschäftsnr. 17 K 26/25:

xxxxx

## B. Grundlagen

1. Feststellungen aufgrund von Anfragen bei den zuständigen Behörden:
  - 1.1 Schreiben der Stadt Oberhausen, Fachbereich 5-6-30 Erschließung, Beiträge, Anliegerbescheinigung, vom 18.11.2025.
  - 1.2 Schreiben der Stadt Oberhausen, Fachbereich 5-3-20 Verwaltungs- und Baurechtsangelegenheiten, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis, vom 10.11.2025.
  - 1.3 Schreiben der Stadt Oberhausen, Fachbereich 5-4-10, Wohnraumförderung, Wohnungsaufsicht vom 11.11.2025.
  - 1.4 Auszug aus dem Liegenschaftskataster der Stadt Oberhausen, Flurkarte vom 03.11.2025.
  - 1.5 Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.11.2025.
  - 1.6 Schreiben der Stadt Oberhausen, Fachbereich 2-2-20, Untere Umweltschutzbehörde, Auskunft aus dem Kataster der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht, vom 04.11.2025.
  - 1.7 Schreiben der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 Stadtplanung, Untere Denkmalbehörde, vom 04.11.2025.
  - 1.8 Grundbuchauszug des Amtsgerichtes Oberhausen, Grundbuch von Osterfeld Blatt 5069 vom 13.06.2025.
  - 1.9 Grundstücksmarktbericht der Stadt Oberhausen für 2025.
  - 1.10 Internetauskunft der Stadt Oberhausen zum aktuellen planungsrechtlichen Zustand.
  - 1.11 Internetauskunft des Bodenrichtwertes in der betreffenden Lage.
  - 1.12 Digitalisierte Hausakte der Stadt Oberhausen.
  - 1.13 Einsicht in das Umgebungslärmportal NRW.
  - 1.14 Mietspiegel der Stadt Oberhausen.
  - 1.15 Angaben der Hausverwaltung: Angaben zum Gebäude, Energieausweis, Erhaltungsrücklage.
2. Durchgeführter Ortstermin:
  - 2.1 Feststellungen im Orts- und Erörterungstermin am 10.12.2025.

Teilnehmer:  
Frau Dipl.-Ing. E. Höffmann-Dodel, Sachverständige  
Herr Dipl.-Ing. Ingo Heppner, Sachverständigenbüro Höffmann-Dodel xxx, Vertreter der Hausverwaltung.

*Am Ortstermin konnte das Objekt von vorne, von hinten, die Außenanlagen, das Treppenhaus, und die Kellerräume besichtigt werden. Die Wohnung konnte nicht besichtigt werden, da niemand öffnete.*
  - 2.2 Arbeiten die von dem Mitarbeiter Dipl.-Ing. Ingo Heppner erstellt wurden: Fotoreportage und Assistenz beim Erstellen eines Aufmaßes am Ortstermin.

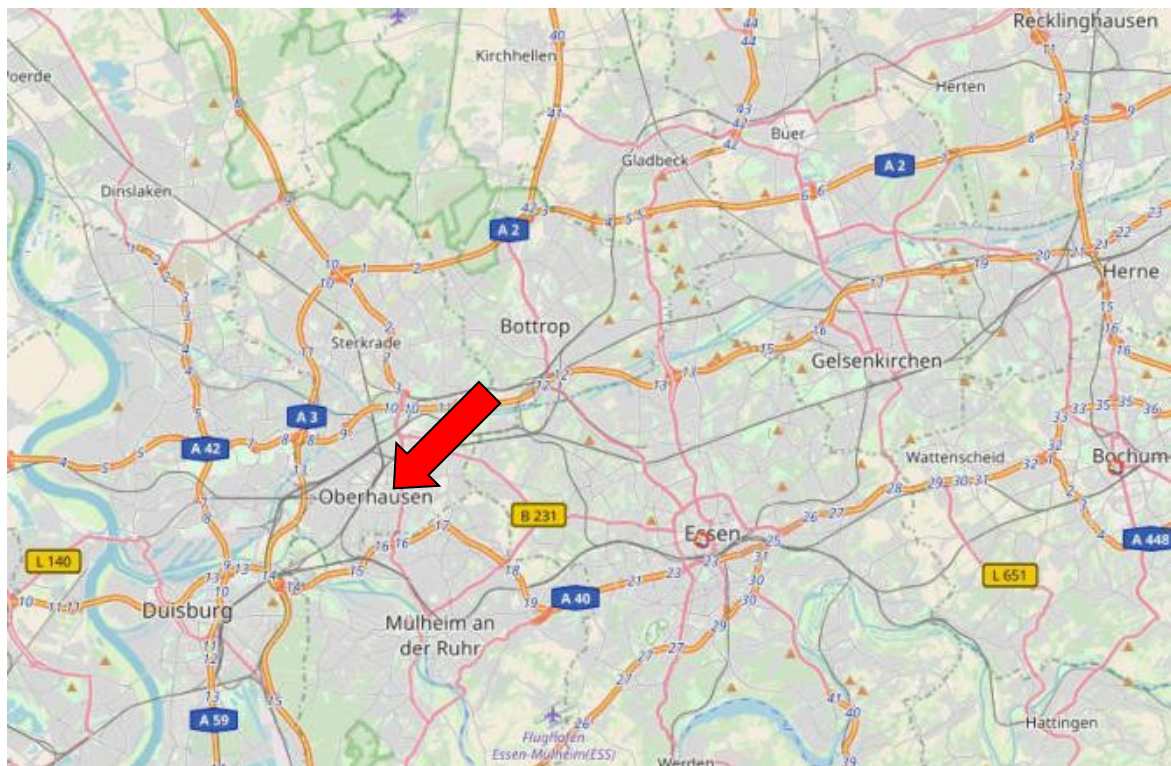
3. Eigentümer: xxx.
4. Als Wertermittlungstichtag (= Qualitätsstichtag) wird der Tag der Ortsbesichtigung, der 10.12.2025 festgelegt.
5. Verwalter im Sinne von §§ 29ff.WEG war bis zum 31.12.2025 die xxx. Seit dem 01.01.2026 ist als Verwalter die xxx bestellt.
6. Ausfertigungen:  
Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 58 Seiten. Hierin sind 4 Anlagen mit 4 Seiten enthalten. Das Gutachten wurde in 3 Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen. Zusätzlich eine anonymisierte Version als pdf.

## 1. Grundstücksbeschreibung

### 1.1 Tatsächliche Eigenschaften

Ort und Einwohnerzahl: Oberhausen (ca. 210.000 Einwohner).

Oberhausen gehört zu den mittleren Großstädten des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen, unweit von Mülheim-Ruhr, Bottrop, Essen und Duisburg. Zur Einbindung der Stadt Oberhausen in das westliche Ruhrgebiet siehe nachfolgende Karte.



Quelle: open streetmap.de

In der Vergangenheit war die Stadt durch Bergbau und Stahl erzeugende und verarbeitende Industrie geprägt. Nach dem massiven Rückgang der

Schwerindustrie erlebt die Stadt in den letzten Jahren einen Strukturwandel hin zu einem Dienstleistungszentrum

im Ruhrgebiet. Hierfür stehen insbesondere die „Neue Mitte“ und das „CentrO“ – ein modernes Einkaufs- und Freizeitzentrum, erbaut auf einem ehemaligen Industriegelände.

Das Stadtgebiet Oberhausen besteht aus den Bezirken Alt-Oberhausen, Osterfeld und Sterkrade, welche wiederum in mehrere Stadtteile unterteilt sind.

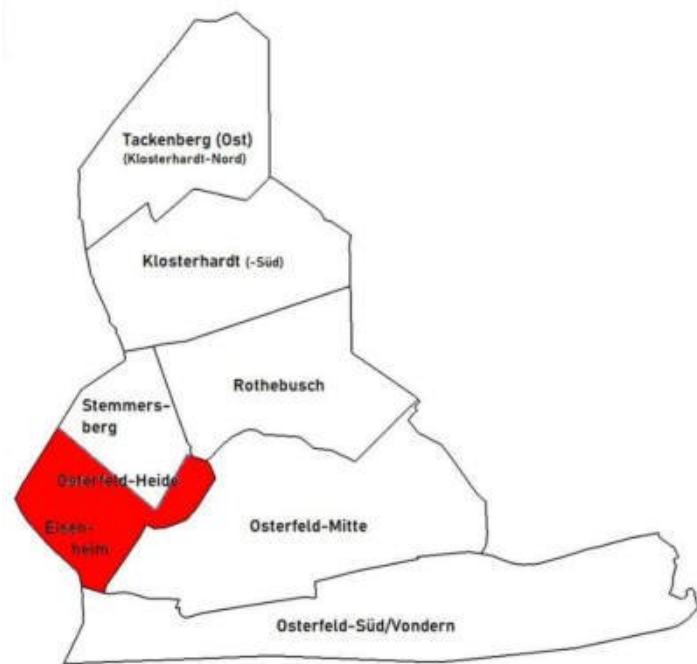
Der Stadtkern von Oberhausen zeigt sich mit einem schachbrettartig angelegten System von Straßen und Baublöcken. Im Zentrum befindet sich die rund 1 km lange Marktstraße, eine Einkaufsmeile mit Warenhäusern, Fachgeschäften und Cafés. Auch in den Stadtteilzentren Osterfeld und Sterkrade sind Fußgängerzonen entstanden.

Rund ein Drittel des Stadtgebietes bestehen aus Wald sowie aus Park- und Wasserflächen.

Die Stadt verfügt über das gesamte Angebot aller allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.

Verkehrstechnisch ist Oberhausen mit insgesamt 16 Autobahnanschlüssen gut angebunden und verfügt zudem innerstädtisch über ein gutes Bus- und Bahnlinienetz. Der Flughafen Düsseldorf liegt ca. in 35 km Entfernung.





Quelle: Cihad G., Osterfeld CC BY-SA 4.0  
<https://de.wikipedia.org/wiki/Osterfeld>

Lage, Entfernungen:

Oberhausen-Osterfeld-Eisenheim.

Das zu bewertende Objekt liegt im Stadtteil „Eisenheim“, welches Teil des Stadtbezirks Osterfeld ist. Der Stadtbezirk Osterfeld ist seit 1929 ein Stadtbezirk von Oberhausen, der sich in die Stadtteile Klosterhardt, Osterfeld-Heide (mit Stemmersberg und Eisenheim), Osterfeld-Mitte, Rothebusch, Tackenberg (Ost) und Osterfeld-Süd/Vondern gliedert. Er grenzt im Norden und im Osten an die kreisfreie Stadt Bottrop, im Süden an den Stadtbezirk Alt-Oberhausen (wobei die Emscher die Grenze markiert) und im Westen an den Stadtbezirk Sterkrade. Mit einer Fläche von rund 11 km<sup>2</sup> und einer Einwohnerzahl von knapp 40.000 ist es jeweils der kleinste der drei Oberhausener Stadtbezirke. Im Zuge der Industrialisierung wuchs Osterfeld rasch über seinen alten Ortskern hinaus, der sich um die erstmals im Jahr 1146 erwähnte Kirche St. Pankratius gruppierte. Nachdem bereits im 18. Jahrhundert die Eisenverhüttung im Osterfelder Raum mit der St.-Antony-Hütte begonnen hatte, folgte im 19. Jahrhundert der Kohlebergbau, es entstanden die Zeche Osterfeld, die Zeche Vondern und die Zeche Jacobi. Kokereien und weitere Veredelungsbetriebe kamen hinzu.

Entfernungen vom zu bewertenden Objekt:

Zur Stadtmitte (Marktstraße) und zum Hauptbahnhof von Oberhausen sind es ca. 5 km in südlicher Richtung.

Der Anschluss an die Autobahn erfolgt in ca. 1,5 km Entfernung in südlicher Richtung zur A42. In ca. 6 km gelangt man in nördlicher Richtung zur Anschlussstelle der A2.

Wohn- bzw. Geschäftslage:

Einfache bis mittlere Wohnlage gem. Bodenrichtwertniveau.

In ca. 1,2 km Entfernung befindet sich die Vestische Straße mit verschiedenen Geschäften. Das Stadtteilzentrum von Osterfeld mit Fußgängerzone ist in ca. 1,8 km zu erreichen. Auf der Sterkrader Straße verkehrt die Buslinie 956 und 966, die nächste Haltestelle liegt etwa 130 m entfernt.

Östlich des zu bewertenden Objekts erstreckt sich in ca. 1 km Entfernung der Olgapark.

Art der Bebauung und Nutzungen in der Straße:

Das zu bewertende Grundstück ist mit 2 Mehrfamilienhäusern und 2 Garagen bebaut. Auf der Seite des zu bewertenden Objekts befinden sich weitere ähnlich errichtete Gebäude in offener Bebauung. Die nähere Umgebung ist ein allgemeines Wohngebiet.

Immissionen:

Das zu bewertende Objekt liegt in ca. 150 Luftlinie zur Autobahn A516 und ca. 110 m zur Eisenbahnlinie. Durch diesen Einfluss ist mit erhöhten Lärm- und Geruchsimmissionen zu rechnen.

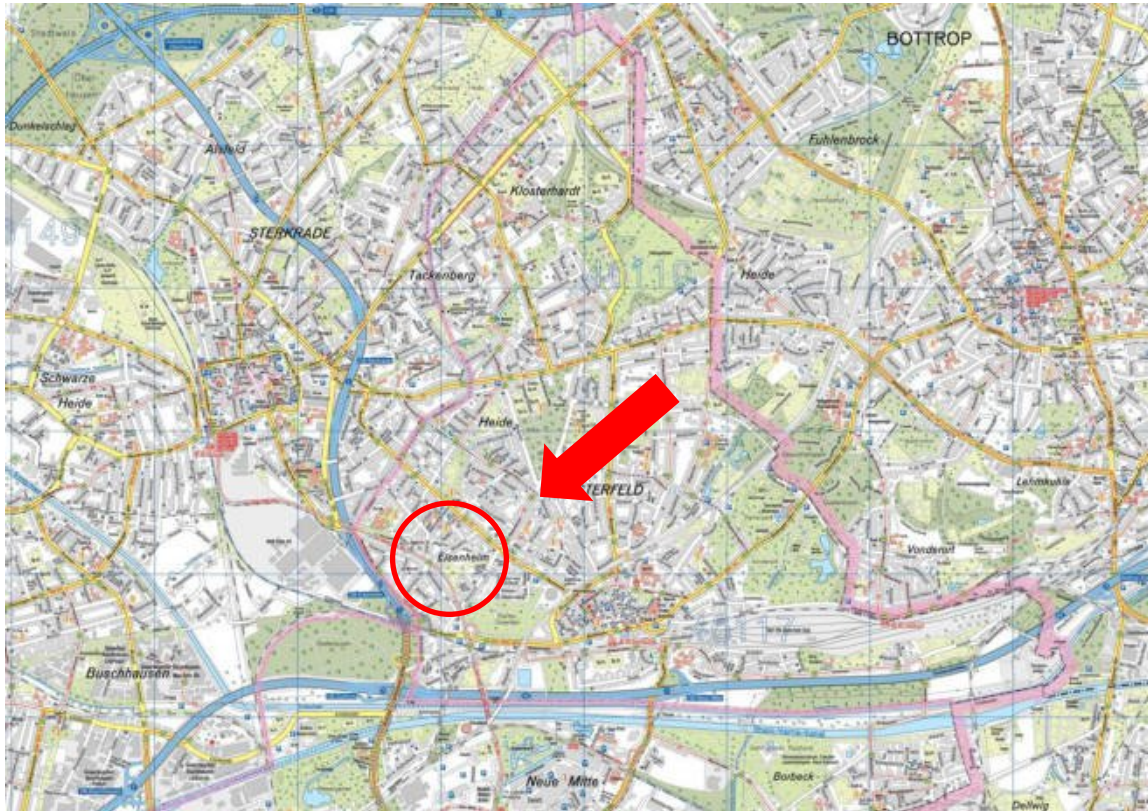
Im Rahmen des Lärmaktionsplans hat die Stadt Oberhausen als zuständige Behörde, entgegen den Empfehlungen des Landes NRW, als Auslösewert die Pegel von 65 dB(A) für den 24-Stundenwert bzw. 55 dB(A) für den Nachtwert festgesetzt. Inhalte des Lärmaktionsplans sind u. a. Maßnahmen für die Bereiche, in denen die festgelegten Auslösewerte überschritten werden.

Im Bereich des zu bewertenden Grundstücks beträgt der mittlere Lärmpegel  $> 55 - 59$  dB(A) für den Straßen- und Schienenlärm 24 Stunden.

Nachfolgend ein Auszug aus der Lärmkarte für Umgebungslärm in NRW im Bereich des zu bewertenden Objekts, Straßenlärm und Schienenlärm 24 Stunden:



Nachfolgend wurden zwei Pläne zur Lage des Grundstücks in Oberhausen, bzw. im Stadtteil Eisenheim eingefügt:



## 1.2 Gestalt und Form

Nachfolgend wurde zur Übersicht die Flurkarte mit dem zu bewertenden Flurstück 680 eingefügt (unmaßstäblich):



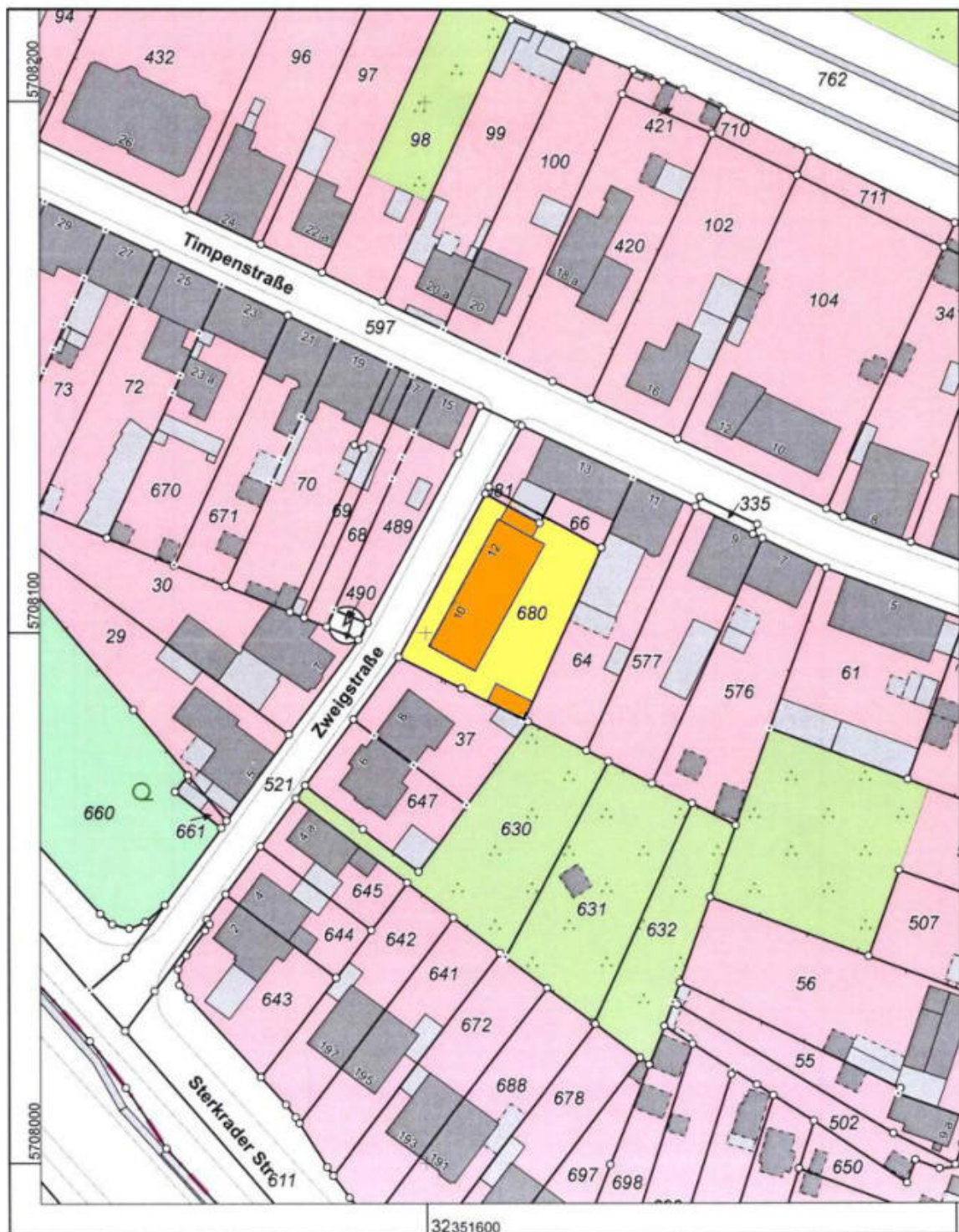
**Stadt Oberhausen  
Katasteramt**

Bahnhofstr. 66  
46145 Oberhausen

Flurstück: 680  
Flur: 27  
Gemarkung: Osterfeld  
Zweigstr. 12, Oberhausen u.a.

**Auszug aus dem  
Liegenschaftskataster**

Erstellt: 03.11.2025  
Zeichen: 25-El-1393



**Flurstück 680:**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Straßenfront:         | Ca. 35,00 m zur <i>Zweigstraße</i> . |
| Mittlere Breite:      | Ca. 35,00 m.                         |
| Mittlere Tiefe:       | Ca. 25,50 m.                         |
| Grundstücksgröße:     | 891 m <sup>2</sup> .                 |
| Grundstückszuschnitt: | Annähernd Rechteckig.                |
| Topografie:           | Eben.                                |

**1.3 Erschließungszustand**

Straßenart: *Zweigstraße*: Öffentliche Straße.

Straßenausbau: *Zweigstraße*: Asphaltierte zweispurige Fahrbahn, plattierter Gehweg auf beiden Seiten der Straße, Parkmöglichkeiten auf der Straße auf der Seite des zu bewertenden Grundstücks.

Erschließungsbeitrags- und abgabenrechtlicher Zustand: Auszug aus dem Schreiben der Stadt Oberhausen:

**Grundstück *Zweigstraße* 10, 12  
Gemarkung Osterfeld, Flur 27, Flurstück(e) 680**

Es wird hiermit bescheinigt, dass für das o. g. Grundstück

- Erschließungsbeiträge gemäß den §§ 127 ff. Baugesetzbuch für die Herstellung der Erschließungsanlage *Zweigstraße* als gezahlt gelten.
- Kanalanschlussgebühren in früheren Jahren gezahlt wurden, so dass Kanalanschlussbeiträge nach Landesrecht nach derzeitiger Rechtslage nicht fällig werden.

**Hinweis:**

Mit dieser Bescheinigung wird keine Aussage über die bau- und planungsrechtliche Zulässigkeit eines Bauvorhabens getroffen.

Diese Bescheinigung enthält eine Rechtsauskunft, die sich ausschließlich auf die im Zeitpunkt ihrer Erteilung vorhandene Sach- und Rechtslage bezieht. Eine Änderung der Sach- und/oder Rechtslage kann zu einer von dieser Bescheinigung abweichenden Beurteilung etwaiger Beitragspflichten führen.

*Anmerkung:* Am 28.02.2024 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land

Nordrhein-Westfalen (Kommunalabgaben-Änderungsgesetz Nordrhein-Westfalen - KAG-ÄG NRW) verabschiedet. Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem 1. Januar 2024 von dem zuständigen Organ beschlossen werden, unterliegen dem Beitragserhebungsverbot und der landesgesetzlichen Erstattungsleistung.

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und Abwasserbeseitigung:

Kanalanschluss, Frischwasser, elektr. Strom, Telefon. Gas.

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten

Das zu bewertende Grundstück, Flurstück 680, wurde mit 2 Mehrfamilienhäusern und 2 Garagen bebaut. Das Wohngebäude ist vom öffentlichen Verkehrsraum zurückgesetzt. Im Bauwich an der linken Grundstücksgrenze wurde eine hohe Garage errichtet. Hier schließen sich auf dem Nachbargrundstück 2 weitere Garagen an. Eine Einfriedung des Vorgartens zum Gehweg ist nicht vorhanden. Lediglich eine kleine hochgestellte Klinkerreihe dient als Begrenzung zur Rasenfläche des Vorgartens. An der rechten Grundstücksgrenze wurde im hinteren Teil eine Einzelgarage errichtet. Vom Gehweg bis zu dieser Garage erfolgte die Einfriedung zum rechten Nachbargrundstück durch einen Stabmattenzaun. An der hinteren Grundstücksgrenze steht auf dem benachbarten Grundstück im linken Bereich eine kleine Halle als Grenzgebäude. Zwischen dieser Halle und der rechten Garage des zu bewertenden Grundstücks wurde eine ca. 2 m hohe Mauer errichtet. Der linke hintere Grundstücksbereich hat keine Einfriedung zum Nachbargrundstück. Hier geht die Rasenfläche übergangslos über.

#### 1.4 Rechtliche Gegebenheiten

Grundbuchlich gesicherte Belastungen:

In Abt. II des Grundbuchs von Osterfeld, Blatt 5069 ist folgende Eintragung vorhanden:

| Laufende Nummer der Eintragungen | Laufende Nummer der betroffenen Grundstücke im Bestandsverzeichnis | Lasten und Beschränkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                | 1                                                                  | Beschränkte persönliche Dienstbarkeit - Vermietungsbeschränkung - für die Gutehoffnungshütte Sterkrade Aktiengesellschaft zu Oberhausen-Rhld., unter Bezug auf die Bewilligung vom 26. April 1956 eingetragen am 3. Juli 1956. Mit dem belasteten Miteigentumsanteil von Blatt 770 hierher übertragen am 18. März 1987. |

Es handelt sich hier um eine Vermietungsbeschränkung (vermutlich nicht mehr relevant).

Anmerkung:

Abteilung II:

Da das Gutachten zum Zwecke eines Zwangsversteigerungsverfahrens erstellt wurde, wurde auftragsgemäß der unbelastete Verkehrswert, d.h. ohne Berücksichtigung der Rechte und Belastungen aus Abt. II des Grundbuches, ermittelt.

Anmerkung

Abteilung III:

Schuldverhältnisse, die ggf. im Grundbuch verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt.

Nicht eingetragene

Lasten und Rechte:

Für das Flurstück 680 mit insgesamt 9 Wohnungseigentumen und 2 Teileigentumen (Garagen) wurden laut Teilungserklärung keine besonderen Bestimmungen bzw. Sondernutzungsrechte festgelegt.

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:

Im Baulastenverzeichnis von Oberhausen besteht zu Lasten des zu bewertenden Flurstücks keine Eintragung.

Bergbau:

Laut Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg liegt das zu bewertende Grundstück über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Heide“ und über einem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld. Eigentümerin der Bergbauberechtigungen „Heide“ ist die RAG Aktiengesellschaft, Im Welterbe 10 in 45141 Essen.

Siehe weitere Auszüge aus dem Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg im Anhang, Anlage 9.

Anmerkung:

Bei auftretenden Schäden aufgrund bergbaulicher Einwirkungen können Schadensersatzansprüche gegenüber dem Bergwerksbetreiber geltend gemacht werden, sofern keine Bergschädenverzichtserklärung abgegeben wurde. Von der Sachverständigen

wurden diesbezüglich keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen angestellt. Allein die "Lage im Bergsenkungsgebiet" stellt kein wertrelevantes Merkmal dar, sondern geht in die Bodenrichtwerte ein. In diesem Gutachten wird fiktiv unterstellt, dass die vorliegenden bergbaulichen Gegebenheiten keine Gefährdung auf das Gebäude darstellen und dass keine Wertminderung auf den Verkehrswert vorzunehmen ist. Abschließend kann dieser Punkt jedoch nur durch einen Sachverständigen für Bergschäden geklärt werden.

Entwicklungsstufe                      Baureifes Land.  
(Grundstücksqualität):

Altlasten:                                      Gemäß Auskunft der Unteren Umweltschutzbehörde der Stadt Oberhausen, ist das zu bewertende Grundstück, Flurstück 680, nicht als Fläche mit Bodenbelastungsverdacht im Kataster der Unteren Bodenschutzbehörde der Stadt Oberhausen registriert.

Falls derzeit unbefestigte Freiflächen / naturnahe Böden auf dem Grundstück vorhanden sind, gilt zusätzlich:

Die Untersuchungen zur Erstellung einer Bodenbelastungskarte für das gesamte Stadtgebiet von Oberhausen haben ergeben, dass die naturnahen Böden, einschließlich der Gartenböden und den vor längerer Zeit (vor ca. 1970) als Kulturboden aufgetragenen natürlichen Bodenmaterialien, mit Schadstoffen oberhalb der Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) belastet sind.

Daher kann der Bescheid zu einer genehmigungs- oder anzeigepflichtigen Nutzungsänderung Hinweise zum Umgang mit dem Oberboden enthalten.

Vor dem Hintergrund, dass das angefragte Grundstück / die angefragten Grundstücke in der Regel nicht / nicht abschließend untersucht ist / sind, beinhaltet diese Auskunft keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung:                            | Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt. Bei dieser Wertermittlung werden ungestörte und kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse ohne Grundwassereinflüsse unterstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wohnbindung:                          | Gemäß Auskunft der Stadt Oberhausen, Fachbereich 5-4-10 / Wohnraumförderung, Wohnungsaufsicht, unterliegt das zu bewertende Grundstück laut den dort vorliegenden Unterlagen <u>nicht</u> den Bestimmungen des Wohnbindungsgesetzes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denkmalschutz:                        | Das zu bewertende Objekt ist <u>nicht</u> nach § 3 Denkmalschutzgesetz NRW in die Liste der Stadt Oberhausen für Denkmäler eingetragen. Des Weiteren besteht auch kein Umgebungsschutz nach § 9 DSchG NRW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nicht eingetragene Lasten und Rechte: | Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte sowie Bodenverunreinigungen sind nicht bekannt. Von der Sachverständigen wurden diesbezüglich keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen angestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Festsetzungen im Bebauungsplan:       | Die zu bewertende Grundstücke liegen innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles im Sinne des §34 Baugesetzbuch (BauGB). Gem. §34 BauGB ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben, das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. |

*Anmerkung:*

*Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorliegenden Bauzeichnungen wurde soweit es möglich war geprüft (siehe auch nachfolgende Auflistung der Baugenehmigungen etc.). Bei dieser Wertermittlung wird die formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen vorausgesetzt.*

## 2. Gebäudebeschreibung

### Art der Gebäude:

2 zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit ausgebauten Dachgeschossen. Massivbauweise mit Satteldach, voll unterkellert. Ein Gebäude, Haus Nr. 12, als 2-Spänner mit insgesamt 6 Wohneigentumen (mit der zu bewertenden Wohnung) und ein Gebäude, Haus Nr. 10, als 1-Spänner mit insgesamt 3 Wohnungen.

2 Garagengebäude in Massivbauweise.

### Baujahr:

#### Wohnhaus 1957.

Bauschein Nr. 921/55 vom 22.10.1955 zur Errichtung eines Wohnhauses.

Rohbauabnahme am 28.06.1956.

Gebrauchsabnahmeschein am 30.11.1956.

Bauschein Nr. 2067/56 vom 28.08.1957 zur Errichtung einer Waschküche.

Gebrauchsabnahmeschein am 20.09.1957.

### 2.1 Fotoreportage



#### Bild 01

##### Übersichtsbild

Blick auf die zu bewertende Bebauung Zweigstraße 10,12. In dem linken Wohngebäude, Haus Nr. 12, befindet sich im Dachgeschoss rechts das zu bewertende Wohnungseigentum Nr. 6. Die Hausfassade ist an der Vorderseite mit einem Wärmedämmverbundsystem ausgestattet. An der linken Giebelseite ist sie nur verputzt und gestrichen. Daran schließt sich eine Garage im Bauwisch an. Sie gehört nicht zu dem zu bewertenden Wohnungseigentum.

**Bild 02****Übersichtsbild**

Blick von rechts auf die zu bewertende Bebauung. Die rechte Giebelseite ist mit einem Wärmeverbundsystem versehen. Neben der Giebelseite führt eine unbefestigte Zufahrt zu einer Garage im hinteren rechten Grundstücksteil.

**Bild 03****Übersichtsbild**

Blick auf die Einfahrt an der rechten Giebelseite. Die Zufahrt ist unbefestigt. An der rechten Grundstücksseite wurde ein Stahlmattenzaun errichtet. Geradeaus sieht man die zweite auf dem Grundstück befindliche Garage. Sie ist verputzt, hat ein Pultdach und ist mit einem Stahltor versehen.

**Bild 04****Übersichtsbild**

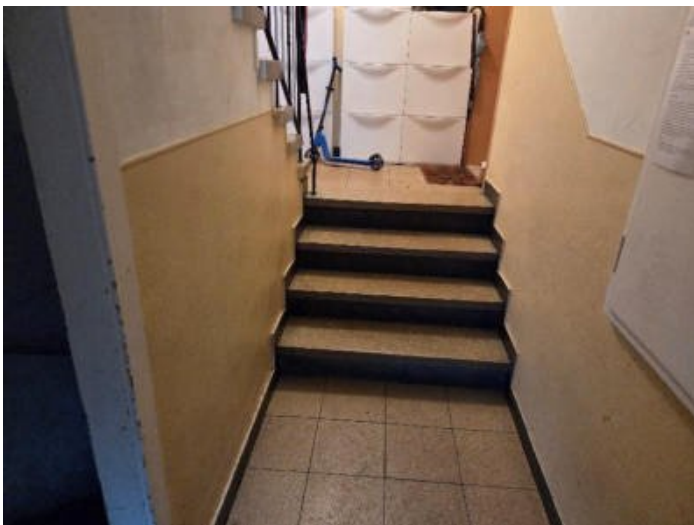
Blick auf die Rückseite der Häuser Nr. 10 und 12. Sie ist ebenfalls nur verputzt und gestrichen. Eine Wärmedämmung fehlt auch hier. Einige Fenster sind vergittert. Das Dach hat eine Zementpfanneneindeckung. Die Dachgauben sind mit Faserzementplatten verkleidet. Über eine Außentreppe gelangt man vom Keller in den Gartenbereich.

**Bild 05****Übersichtsbild**

Blick auf die rückwärtige Gartenfläche. Rechts sieht man eine ca. 2 m hohe unverputzte Mauer als Einfriedung zum Nachbargrundstück. Daran schließt sich weiter hinten eine kleine Halle als Grenzbebauung auf dem Nachbargrundstück an. Vor der Halle wurde auf dem zu bewertenden Grundstück eine kleine Holzhütte errichtet.

**Bild 06****Übersichtsbild**

Blick auf den Hauseingang des Hauses Nr. 12 mit dem zu bewertenden Wohnungseigentum Nr. 6. Ein Weg aus Betonsteinplatten führt zur Haustür. Neben dem Weg wurde ein kleiner plattierter Stellplatz für die Mülltonnen angelegt. Er wird von einem Holzlammellenzaun eingefasst. Über dem Hauseingang befindet sich eine kleine massive Kragplatte. Die Kellerfenster sind aus Stahl und befinden sich im Sockel.

**Bild 07****Übersichtsbild**

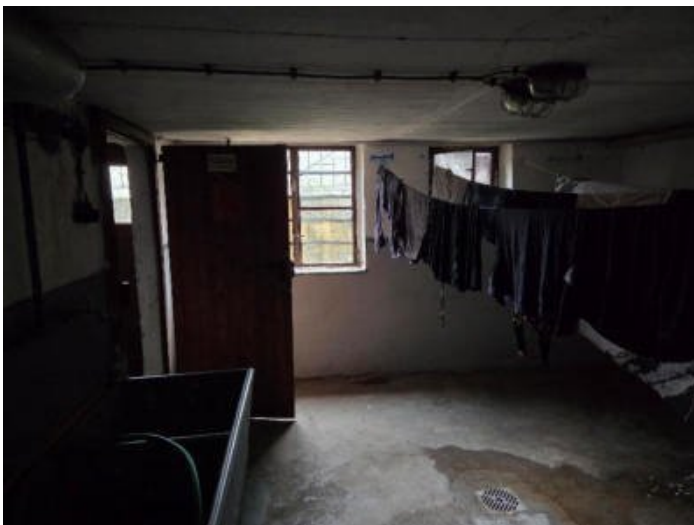
Blick in das Treppenhaus. Die zweiläufige massive Treppe hat einen Kunststeinbelag. Das Geländer besteht aus Stahlrechteckstäben und einem Mipolamhandlauf. An den Wänden wurde ein Putz mit Anstrich aufgebracht. Der untere Bereich ist farblich abgesetzt. Links sieht man teilweise die Tür zum Kellerabgang.

**Bild 08****Übersichtsbild**

Blick in einen Kellerflur. Die Türen der Kellerräume bestehen aus Holzverschlagen ohne Zarge. Die Wände im Flur sind verputzt und gestrichen. Auch die Stahlbetondecke ist gestrichen. Der Boden ist mit einem Estrich versehen.

**Bild 09****Übersichtsbild**

Blick auf die Heizungsanlage. Es handelt sich um eine Gaszentralheizung, welche 2003 installiert wurde.

**Bild 10****Übersichtsbild**

Blick in die Waschküche. Die Wände sind verputzt und gestrichen. Links sieht man noch den alten Waschtrog. Weiter vorn (nicht im Bild) befinden sich 2 Plätze für Waschmaschinen, von denen einer belegt ist. Zur Belichtung dienen Stahlkellerfenster. Bei einem Fenster ist die Scheibe gerissen. Der Estrich hat einen Bodenablauf.

**Bild 11****Übersichtsbild**

Blick auf das Treppenhubs im Dachgeschoss. Rechts sieht man die Wohnungseingangstür des zu bewertenden Wohnungseigentums Nr. 6. Die Tür ist aus Holz und hat eine Holzleiste. Geradeaus führt eine schmale und steile Treppe hoch in den nicht ausgebauten Spitzboden.

**Bild 12****Übersichtsbild**

Blick in den nicht ausgebauten Spitzboden. Die Dachstuhlträger haben eine Unterstrebe ohne Wärmedämmung. Die Unterstreben sind an einigen Stellen gerissen. Auf dem Boden sind Holzdielen verlegt.

## 2.2 Ausführung und Ausstattung

### Vorbemerkung:

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen / Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft, im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

Es wurden keine Höhenmessungen bzgl. eventuell entstandener Schief lagen durch Setzungen durchgeführt. Es kann deshalb keine Aussage über ggf. vorhandene Höhenunterschiede gemacht werden.

**Räumliche Aufteilung (gemäß Teilungserklärung):**

**Kellergeschoss:** 2 Treppenabgänge, jeweils 2 zu den Wohnungen gehörenden Kellerräume, Waschküche, Fahrradkeller.

**Erdgeschoss:** 2 Hauseingänge mit Treppenhaus  
**Wohnung Nr. 1 (Haus 12, links):** Diele, Abstellraum, Küche, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer mit Zugang zum Balkon, Balkon.  
**Wohnung Nr. 2 (Haus 12, rechts):** wie Wohnung Nr. 1.  
**Wohnung Nr. 7 (Haus 10):** wie Wohnung Nr. 1.

**1.Obergeschoss:** Treppenhaus  
**Wohnung Nr. 3 (Haus 12, links):** wie Wohnung Nr. 1.  
**Wohnung Nr. 4 (Haus 12, rechts):** wie Wohnung Nr. 1.  
**Wohnung Nr. 8 (Haus 10):** wie Wohnung Nr. 1.

**Dachgeschoss:** Treppenhaus  
**Wohnung Nr. 5 (Haus 12, links):** Diele, Abstellraum, Küche, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer.  
**Wohnung Nr. 6, zu bewertende Wohnung (Haus 12, rechts):** Diele, Abstellraum, Küche, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer.  
**Wohnung Nr. 9 (Haus 10):** Diele, Abstellraum, Küche, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer.

**Rohbau:**

|                 |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außenwände:     | KG: Mauerwerk 38 cm. EG: Mauerwerk ca. 25 cm. Vorderfassade und rechte Giebelfassade mit Wärmedämmverbundsystem. Rückfassade und linke Giebelfassade verputzt und gestrichen. |
| Innenwände:     | Mauerwerk, 10 cm und 25 cm stark, lt. Planunterlagen.                                                                                                                         |
| Geschossdecken: | Stahlbetondecken, lt. Baubeschreibung.                                                                                                                                        |

**Dach:**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Dachkonstruktion: | Holzkonstruktion.              |
| Dachform:         | Satteldach.                    |
| Dachdeckung:      | Zementdachpfannen.             |
| Dachentwässerung: | Rinnen und Fallrohre aus Zink. |

**Ausbau:**

|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treppen:             | Zweiläufige Stahlbetontreppen.                                                                                                                                                     |
| Fußböden:            | Kunststeinbelag.                                                                                                                                                                   |
| Wände:               | Putz mit Anstrich.                                                                                                                                                                 |
| Decken:              | Putz und Anstrich.                                                                                                                                                                 |
| Fenster:             | KG: Stahlkellerfenster im Sockelbereich.<br>EG, OG: Kunststofffenster mit Isolierverglasung.<br>Kunststoffrollläden teilweise im EG und OG. Außenfensterbänke aus Metall.          |
| Türen:               | Hauseingang: Kunststofftür mit Verglasung.<br>Innentüren aus Holz in Holzzarge.                                                                                                    |
| Elektroinstallation: | Normale Ausführung.                                                                                                                                                                |
| Heizung:             | Gaszentralheizung aus 2003.                                                                                                                                                        |
| Barrierefreiheit:    | Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten wird dem Grad der Barrierefreiheit kein wesentlicher negativer Werteeinfluss beigemessen. |
| Elektroinstallation: | Übliche Ausführung.                                                                                                                                                                |

**Besondere Bauteile:**

- Hauseingangsüberdachung.
- Kelleraußentreppe.
- Leichte Dachüberstände.
- 8 Dachgauben.

**Baulicher Zustand:**

Es handelt sich bei dem zu bewertenden Objekt um zwei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit ausgebautem Dachgeschoss und 2 Garagen, davon eine im linken Bauwich und eine im rückwärtigen hinteren rechten Grundstücksbereich. Die Gebäude wurden 1957 in Massivbauweise mit Satteldach errichtet. Es befinden sich 6 Wohneinheiten in Haus 12 (Zweispänner) und 3 Wohneinheiten in Haus 10 (Einspänner).

Fassade: Die Vorderfassade des Hauses und die rechte Giebelseite sind mit einem Wärmedämmverbundsystem ausgestattet. Der übrige Teil ist verputzt und gestrichen. An der Rückseite des Hauses ist eine Kellerabdichtung erkennbar. Über dem Hauseingang befindet sich eine kleine Kragplatte aus Beton. Die Balkone sind zur Straße orientiert.

Die Hauseingangstür zum Treppenhaus besteht aus einer Kunststofftür mit Verglasung. Sie ist neueren Datums.

Treppenhaus: Die Ausstattung des Treppenhauses stammt aus dem Baujahr. Die Bodenbeläge im Treppenhaus bestehen aus Kunststeinplatten. Eine zweiläufige Stahlbetontreppe mit Kunststeinbelag führt in das Obergeschoss und das ausgebauten Dachgeschoss. Als Belichtung des Treppenhauses dienen Kunststofffenster mit Isolierverglasung. Das Geländer besteht aus Stahlsenkrechtstäben mit einem Mipolamhandlauf. Die Wände sind mit Putz und Anstrich versehen. Der untere Teil ist farblich abgesetzt.

Keller: Über eine Holztür in Holzzarge gelangt man in den Keller. Auf dem Boden befindet sich ein Estrichbelag. Die Wände sind überwiegend verputzt und gestrichen. An der Stromverteilung kann man erkennen, dass nach dem Baujahr Erneuerungen durchgeführt wurden. Die Stahlbetondecke ist unverputzt und gestrichen. Die Kellerflure des Hauses 10 und 12 sind miteinander verbunden. Es führt auch ein weiterer Flur zur hinteren Kelleraußentreppe. Von diesem Flur gelangt man in den Heizungskeller und die Waschküche. Hier steht neben einer einzelnen Waschmaschine auch noch ein alter Waschtrog. Insgesamt sind 2 Waschmaschinenanschlüsse vorhanden. Die Türen zu den Kellerräumen sind aus Holz, zum Heizungsraum aus Stahl in Stahlzarge.

Dach: Das Dach besteht aus einer Zementdachpfanneneindeckung mit Unterspannbahn ohne Wärmedämmung. Fallrohre und Dachrinnen sind aus Zink.

Die Wärmeversorgung erfolgt in den Häusern überwiegend über eine Gaszentralheizung aus dem Jahr 2003. Es ist noch ein weiterer Gaszähler vorhanden.

Gemäß GEG ist die Vorlage eines Energieausweises bei Verkauf und Vermieten für alle Wohnimmobilien Pflicht. Es ist darauf hinzuweisen, dass dieser auf Verlangen des Käufers oder bei Neuvermietung vorzulegen ist.

Ein Energieausweis liegt nicht vor und ist zu erstellen.

**Folgende allgemeine Mängel und Schäden wurden festgestellt:**

- Die Außenfassaden sind verfleckt und müssen neu gestrichen werden.
- Die Kragplatten einiger Balkone zeigen Feuchtigkeiterscheinungen. Hier ist die Ursache zu überprüfen und der Schaden zu beheben.
- Die Wände im Treppenhaus zeigen Verfleckungen und müssten neu gestrichen werden. Am Stahlgeländer mit Mipolamhandlauf sind Farbabplatzungen sichtbar.
- Die Zufahrt zur linken Garage hat größere Ausbruchstellen im Beton, bzw. fehlt er ganz. Sie ist zu erneuern.
- An der Seitenwange der Kelleraußentreppe sind Durchfeuchtungen sichtbar. Hier fehlt eine Abdeckung.
- Das Kellerfenster der Waschküche ist gebrochen und zu erneuern.
- An der Unterspannbahn im Spitzboden sind Beschädigungen vorhanden, die bearbeitet werden müssen. Eine Wärmedämmung ist im Spitzboden nicht vorhanden.

Zur Ermittlung einer ggf. vorhandenen Wertminderung aufgrund von Mängeln und Schäden dürfen nicht die tatsächlichen Schadensbeseitigungskosten abgezogen werden, sondern es ist zu untersuchen, welche Wertminderung sich durch den Zustand ergibt, d.h. was ein potenzieller Erwerber weniger bezahlt aufgrund des Gebäudezustandes. Schönheitsreparaturen wie Anstrich von Wänden und Decken sowie kleinere Mängel und Schäden sind gar nicht wertmindernd zu berücksichtigen. Wie auch übliche Abnutzungserscheinungen, die in der Alterswertminderung bereits berücksichtigt sind.

Gemäß Informationen der Hausverwaltung betrug die Erhaltungsrücklage zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung ca. 1.000 €.

Es wird davon ausgegangen, dass ggf. zu tätigende Instandsetzungsmaßnahmen nicht über die Erhaltungsrücklage gedeckt sind und dass Sonderumlagen in absehbarer Zeit auf einen zukünftigen Erwerber zukommen.

Die **Wertminderung** aufgrund von Bauschäden und Baumängeln, bzw. Instandsetzungsmaßnahmen, wird in Höhe von ca. **20.000 €** geschätzt („besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale“). Es handelt sich hierbei um die geschätzte

Wertminderung, die gemäß Wertermittlungsgrundsätzen unterhalb der ermittelten Instandsetzungskosten liegt.

Da es sich um eine fiktive Instandsetzung und Modernisierung handelt, sind für das Objekt auch alle Ansätze darauf abzustellen (Normalherstellungskosten, Restnutzungsdauer, ortsübliche Miete, etc.).

Anteilige Wertminderung:

$$\text{SE Nr. 6 } -20.000,00 \text{ €} \times 92,840 / 1.000 = -1.856,78 \text{ € rd. } -1.900,00 \text{ €}$$

*Anmerkung: Es handelt sich nicht um eine abschließende Begutachtung der Bausubstanz. Dies kann in einem Verkehrswertgutachten nicht geleistet werden. Hierzu bedarf es eines Bauschadensgutachtens oder eines Beweissicherungsverfahrens. Aus diesem Grund ist die Auflistung der Mängel und Schäden nicht abschließend. In einem Verkehrswertgutachten wird sich ein Allgemeinüberblick verschafft und eine Wertminderung aufgrund des offensichtlichen Zustandes geschätzt. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen ggf. vorhandener Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal und in dem am Besichtigungstag offensichtlichen (Allgemein-) Ausmaß berücksichtigt worden. Es wird empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung und darauf aufbauende Kostenermittlung anstellen zu lassen.*

### **Beschreibung des Wohnungseigentums Nr. 6**

Lage des Wohnungseigentums im Gebäude: Die Wohnung Nr. 6 liegt im Dachgeschoss, rechts des Hauses Nr. 12.

Räumliche Aufteilung/  
Grundrissgestaltung: 3- Zimmer Wohnung von ca. 59 m<sup>2</sup> Wohnfläche mit Diele, Abstellraum, Küche, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Wohnzimmer gemäß Teilungserklärung. Zzgl. 2 zugehörige Kellerräume.

Fußböden: Unbekannt.

Wände: Unbekannt. Standardmäßig vermutlich Putz, Tapete und Anstrich.

Decken: Unbekannt.

Fenster: Kunststoff-Fenster mit Isolierverglasung und Rollläden.

Türen: Eingangstüre: Holztür in Holzzarge. Innentüren: vermutlich Holztüren in Holzzargen.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| San. Einrichtungen:  | Unbekannt; standardmäßig vermutlich Bad mit Badewanne oder Dusche, Toilettenkörper und Waschbecken.                                                                                                                                                                                                |
| Heizung:             | Vermutlich Gaszentralheizung.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektroinstallation: | Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vermietungszustand:  | Ob die Wohnung vermietet ist, konnte nicht festgestellt werden. Es sind die Namen Murati, Saciri und Suleiman auf dem Briefkasten. Auf dem Klingelschild steht der Name Husati, soweit erkennbar.                                                                                                  |
| Baulicher Zustand:   | Die Räume der Eigentumswohnung konnten nicht besichtigt werden. Folglich kann keine Aussage über Aufteilung, Ausstattung und Zustand gemacht werden. Es ist von einem ggf. renovierungsbedürftigen Zustand auszugehen. Ein diesbezüglicher Sicherheitsabschlag wird auftragsgemäß nicht angesetzt. |

**Abschätzung der Restnutzungsdauer** gemäß Modell der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein- Westfalen (AGVGA- NRW).

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Tatsächliches Baujahr:                                      | 1957     |
| Übliche Gesamtnutzungsdauer gemäß GMB 2025:                 | 80 Jahre |
| Restnutzungsdauer aufgrund durchgeführter Modernisierungen: | 26 Jahre |

### **Außenanlagen:**

Das zu bewertende Grundstück wurde mit 2 nebeneinander liegenden Mehrfamilienhäusern und 2 Garagen bebaut. Das Wohnhaus wurde vom öffentlichen Verkehrsraum zurückgesetzt. Im linken Bauwich befindet sich in Höhe der Giebelseite des Hauses eine Einzelgarage. Links schließen sich 2 weitere Garagen auf dem Nachbargrundstück an. Die Zufahrt zur Garage hat einen Betonbelag, der teilweise brüchig und zum Teil nicht mehr vorhanden ist. Eine Einfriedung an der linken Grundstücksgrenze der Zufahrt ist nicht vorhanden. Der Vorgarten der beiden Häuser besteht überwiegend aus Rasenflächen und einzelnen Sträuchern in einem Kiesbett vor den Häusern. Die Rasenflächen sind durch eine kleine Mauer aus hochgesetzten Klinkern eingefasst. Jeweils ein Weg aus Betonsteinplatten führt zu den beiden Hauseingängen. Hier sind links und rechts jeweils eine kleine plattierte Fläche für die Mülltonnen errichtet worden. Diese sind mit Holzflechtzäunen als Sichtschutz eingefasst. An der rechten

Grundstücksgrenze führt ein unbefestigter Weg zu der im hinteren rechten Grundstücksteil befindlichen zweiten Garage. Dieser wurde früher als Waschplatz für Pkws genehmigt. Die Einfriedung zum rechten Nachbargrundstück erfolgt hier durch einen Doppelstabmattenzaun. Dieser reicht bis an die Garage des zu bewertenden Grundstücks. Der rückwärtige Grundstücksteil besteht aus einer großen Rasenfläche. An der hinteren Grenze steht eine ca. 2 m hohe unverputzte Mauer. Sie reicht bis an eine eingeschossige Halle auf dem hinteren Grundstück. Hier steht auf dem Bewertungsgrundstück noch eine kleine Holzhütte. Zum linken Nachbarn ist keine Einfriedung vorhanden. Hier gehen die Rasenflächen übergangslos ineinander über.

*Anmerkung: Außenanlagen sind grundsätzlich nur in der Höhe zu berücksichtigen, wie sie schätzungsweise den Verkehrswert des Grundstücks, d.h. den Wert für den durchschnittlichen Nachfrager nach dem Bewertungsobjekt über den reinen Bodenwert hinaus erhöhen. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass tatsächlich entstandene Herstellungskosten nicht immer eine Erhöhung des Sachwertes verursachen, bzw. nur zu einem Teil Berücksichtigung finden.*

## 2.3 Massen und Flächen

### Bruttogrundflächen (BGF):

Die Bruttogrundflächen wurden auf der Grundlage der, der Hausakte der Stadt Oberhausen entnommenen, Pläne ermittelt. Es handelt sich dabei um Circa - Maße, da ein gesondertes Aufmaß nicht angefertigt wurde.

|      |           |        |            |                  |                   |
|------|-----------|--------|------------|------------------|-------------------|
| KG   | 27,23 m x | 9,95 m | =          | <u>270,94 m²</u> | 270,94 m²         |
| EG   | 27,23 m x | 9,95 m | =          | <u>270,94 m²</u> | 270,94 m²         |
| 1.OG | 27,23 m x | 9,95 m | =          | <u>270,94 m²</u> | 270,94 m²         |
| DG   | 27,23 m x | 9,95 m | =          | <u>270,94 m²</u> | 270,94 m²         |
|      |           |        |            |                  | <u>1083,75 m²</u> |
|      |           |        | <b>rd.</b> |                  | <b>1084,00 m²</b> |

### Wohn- und Nutzflächen:

Die Wohnflächen wurden den Plänen der Teilungserklärung entnommen und auf Plausibilität überprüft.

Die Berechnungen weichen zum Teil von den relevanten Vorschriften wie II.BV und WoFIV ab und sind nur zum Zwecke der nachfolgenden Wertermittlung zu verwenden.

|             |                        |   |               |   |                 |
|-------------|------------------------|---|---------------|---|-----------------|
| Wohnung 6.) |                        |   |               |   |                 |
| Diele       | : 3,15m x 2,55m        | = | 8,03qm x 0,97 | = | <u>7,79 qm</u>  |
| Kind        | : 3,55m x 2,40m        | = | 8,52qm        |   |                 |
|             | 0,75m x 2,05m          | = | 1,54qm        |   |                 |
|             | <u>0,75m x 0,40m</u>   | = | 0,14qm        |   |                 |
|             | -0,55m x 0,35m         | = | 0,19qm        | = | <u>9,71 qm</u>  |
| Wohnen      | : 4,70m x 3,15m        | = | 14,81qm       |   |                 |
|             | 3,20m x 0,65m          | = | 2,08qm        |   |                 |
|             | <u>0,40m x 0,65m</u>   | = | 0,13qm        | = | <u>16,51 qm</u> |
| Schlafen    | : 4,50m x 1,95m        | = | 8,78qm        |   |                 |
|             | 3,00m x 1,85m          | = | 5,55qm        |   |                 |
|             | <u>0,40m x 1,85m</u>   | = | 0,37qm        | = | <u>14,26 qm</u> |
| Bad         | : 1,66m x 1,65m        | = | 2,74qm        |   |                 |
|             | <u>1,66m x 0,40m</u>   | = | 0,33qm        |   |                 |
|             | -0,55m x 0,35m         | = | 0,19qm        | = | <u>2,79 qm</u>  |
| Kochen      | : 3,15m x 2,05m        | = | 6,46qm        |   |                 |
|             | 1,65m x 0,45m          | = | 0,75qm        |   |                 |
|             | <u>0,40m x 0,45m</u>   | = | 0,09qm        | = | <u>7,08 qm</u>  |
| AK          | : <u>1,25m x 1,16m</u> | = | 0,73qm        |   |                 |
|             | -0,50m x 0,25m         | = | 0,13qm        | = | <u>0,58 qm</u>  |
|             |                        |   |               |   | <u>58,72 qm</u> |

### 3. Verkehrswertermittlung

#### DEFINITION DES VERKEHRSWERTS

Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: „Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

#### WERTERMITTLUNGSGRUNDLAGEN

Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine Kaufpreissammlung geführt, in die u.a. auch Daten aus den von den Notaren dem Gutachterausschuss in Abschrift vorgelegten Grundstückskaufverträgen übernommen werden. Die Kaufpreissammlung ermöglicht dem Gutachterausschuss einen umfassenden Überblick über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. Die für die Wertermittlung grundlegenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die im Gutachten verwendete Literatur sind in "Literaturverzeichnis" aufgeführt.

#### 3.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens

Nach den Vorschriften der Wertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Verkehrswertes das *Vergleichswertverfahren*, das *Ertragswertverfahren* und das *Sachwertverfahren* oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 ImmoWertV).

Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren sind:

- Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem Grundstücksteilmarkt vorherrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungsmechanismen) entsprechen.
- Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten mindestens 2 möglichst weitgehend voneinander unabhängige Wertermittlungsverfahren angewendet werden. Das zweite Verfahren dient unter anderem zur Überprüfung des ersten Verfahrensergebnisses.
- Die für die marktkonforme Wertermittlung erforderlichen Daten und Marktanpassungsfaktoren sollten zuverlässig aus dem Grundstücksmarkt (d.h. aus vergleichbaren Kauffällen) abgeleitet worden sein.

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr werden Eigentumswohnungen gleichermaßen entweder zur Eigennutzung oder zur Vermietung erworben.

Wohnungs- und Teileigentum kann mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden (vergl. § 24 ImmoWertV). Hierzu benötigt man Kaufpreise von gleichen oder vergleichbaren Eigentumswohnungen oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kaufpreisauswertungen. Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als „Vergleichskaufpreisverfahren“ bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeignete Bezugseinheit (bei Eigentumswohnungen z.B. auf €/m<sup>2</sup> Wohnfläche) bezogen und die Wertermittlung dann auf der Grundlage dieser Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden „Vergleichsfaktorverfahren“ genannt. Diese Kaufpreise sind dann durch Zu- oder Abschläge an die wert- (und preis-) bestimmenden Faktoren des zu bewertenden Wohnungs- oder Teileigentums anzupassen (§ 26 Abs.1 ImmoWertV).

Im vorliegenden Fall stehen genügend geeignete Vergleichskaufpreise zur Verfügung, um im Sinne der ImmoWertV ein zuverlässiges Bewertungsergebnis erzielen zu können. Die Unterzeichnerin hat eine Abfrage aus der Kaufpreissammlung getätigt und vom Gutachterausschuss insgesamt 10 Vergleichspreise erhalten.

Das **Vergleichswertverfahren** ist deshalb als vorrangiges Verfahren durchzuführen. Bei vermieteten Eigentumswohnungen oder für Sondereigentume für die die zu erzielende Rendite (Mieteinnahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund steht wird nach dem Auswahlkriterium „Kaufpreisbildungsmechanismen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr“ das **Ertragswertverfahren** als vorrangig anzuwendendes Verfahren angesehen. Das Ertragswertverfahren (gem. §§ 27 - 34 ImmoWertV) ist durch die Verwendung des aus vielen Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes ein Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten Einflussgrößen (insbesondere Mieten, Restnutzungsdauer, Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und Wertunterschiede bewirken.

Sowohl bei der Ertragswert- als auch bei der Vergleichswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen:

- Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener Instandhaltungsaufwendungen oder Baumängeln und Bauschäden, soweit sie nicht bereits durch den Ansatz eines reduzierten Ertrags oder einer gekürzten Restnutzungsdauer berücksichtigt sind.
- wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z.B. Abweichungen zur ortsüblichen Miete)
- Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke
- Abweichungen Grundstücksgröße, wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind.

### 3.2 Bodenwertermittlung

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen i.d.R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im *Vergleichswertverfahren* so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. §24 Abs. 1 und §13 Abs.2 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche.

Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, abgaben-rechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwertwerts berücksichtigt.

#### 3.2.1 Bodenwert Flurstück 680

##### Bodenrichtwert

Im vorliegenden Fall liegt ein geeigneter, d.h. hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter **zonaler** Bodenrichtwert vor. Die Abgrenzung der nach § 196 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 15 ImmoWertV vorgeschriebenen Bodenrichtwertzonen fasst Gebiete mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen zusammen. Die Bodenrichtwerte besitzen Eigenschaften, die den durchschnittlichen Eigenschaften der Grundstücke in der jeweiligen Zone entsprechen. Unabhängig von der Zuordnung eines Grundstücks zu einer Bodenrichtwertzone ist zur Wertermittlung in jedem Fall eine sachverständige Prüfung der wertrelevanten Eigenschaften und Merkmale, insbesondere des Entwicklungszustands nach § 3 und der weiteren Grundstücksmerkmale nach § 2 und §5 ImmoWertV erforderlich.

Der **zonale Bodenrichtwert** beträgt in der Richtwertzone 118031 in Oberhausen-Osterfeld, **Zweigstraße 12** zum Stichtag 01.01.2025:

= 250,- €/m<sup>2</sup>

Das Richtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Entwicklungszustand                                      | = Baureifes Land |
| Baufläche/Baugebiet                                      | = Wohnbaufläche  |
| Erschließungsbeitrags- und<br>abgabenrechtlicher Zustand | = frei           |
| Anzahl der Vollgeschosse                                 | = I - II         |
| Geschossflächenzahl (WGFZ)                               | = 0,5            |
| Grundstückstiefe                                         | = 40 m           |

### **Anpassung an die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag**

Die Bodenrichtwerte wurden zum 01.01.2025 abgeleitet.

Um den Bodenrichtwert auf den Wertermittlungsstichtag 10.12.2025 anzupassen, wird die Veränderung des Bodenrichtwertes innerhalb der letzten 3 Jahre berücksichtigt. In den letzten Jahren stagnierte der Bodenrichtwert in der relevanten Zone. Es wird weiterhin von einer Stagnation ausgegangen und der Bodenrichtwert in Höhe von **250 €/m²** als Basiswert herangezogen.

### **Berücksichtigung der ggf. abweichenden WGFZ**

Siehe Auszug aus dem Grundstücksmarktbericht der Stadt Oberhausen:

#### Wertrelevante Geschossflächenzahl (WGFZ) und Grundstückstiefe

Die Grundstückstiefe wird von der Straße zur rückwärtigen Grundstücksgrenze gemessen.

Bei größerer Überschreitung der genannten Tiefe ist das Grundstück zum Zwecke der Wertermittlung in Vorderland -bis zur Tiefe des Bodenrichtwertgrundstücks- und Hinterland aufzuteilen. Das Hinterland ist unter Berücksichtigung von Größe und Nutzungsmöglichkeit gesondert zu beurteilen. In der Regel sind bis zu 30 % des Bodenwertes des Vorderlandes für das Hinterland angemessen.

Gemäß § 16 Absatz 4 Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14.07.2021 (ImmoWertV 2021) wird bei dem Maß der baulichen Nutzung auf das Verhältnis der Flächen der Geschosse zur Grundstücksfläche (Vorderland) abgestellt. Danach sind zur Ermittlung dieses Maßes die Flächen aller oberirdischen Geschosse mit Ausnahme von nicht ausbaufähigen Dachgeschossen nach den jeweiligen Außenmaßen zu berücksichtigen. Geschosse gelten in Abgrenzung zu Kellergeschossen als oberirdische Geschosse, soweit ihre Deckenoberflächen im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberflächen hinausragen. Ausgebaute oder ausbaufähige Dachgeschosse sind mit 75 % ihrer Fläche zu berücksichtigen. Staffelgeschosse werden in vollem Umfang berücksichtigt.

Durch Division der so ermittelten Flächen der oberirdischen Geschosse (wertrelevante Geschossfläche) durch die Grundstücksfläche (Vorderland) ergibt sich die wertrelevante Geschossflächenzahl (WGFZ).

Abweichungen der WGFZ und der Tiefe des zu bewertenden Grundstücks vom zonalen Bodenrichtwert sind durch eine vom Gutachterausschuss aus Kaufpreisen abgeleiteten und im letzten Teil der Fachinformation angegebene Regressionsformel zu berücksichtigen.

WGFZ Bewertungsgrundstück:

$$270,94 \text{ m}^2 + 270,94 \text{ m}^2 + (270,94 \text{ m}^2 \times 0,75) = 745,08 \text{ m}^2 / 891,00 \text{ m}^2 =$$

WGFZ Richtwertgrundstück:

0,836 rd.

**0,84**

**0,50**

Um den Richtwert auf die individuellen Eigenschaften des zu bewertenden Grundstücks umzurechnen siehe Auszug aus der Fachinformation zu dem entsprechenden Bodenwert aus boris.nrw.:

#### Auswirkung von WGFZ und Tiefe

Zur Berücksichtigung von WGFZ und Tiefe hat der Gutachterausschuss eine Regressionsformel abgeleitet. Damit können beide Einflüsse zusammen erfasst werden. Dazu sind im Zähler die Eigenschaften des Bewertungsgrundstücks (WGFZ, Tiefe) und im Nenner die Eigenschaften des Bodenrichtwerts (WGFZ<sub>BRW</sub>, Tiefe<sub>BRW</sub>) einzusetzen. Durch Division wird der Wertfaktor für das Bewertungsgrundstück im Verhältnis zu den Bodenrichtwerteigenschaften ermittelt:

$$\text{Wertfaktor} = \frac{101,2 + 43,2 \cdot \text{WGFZ} - 0,57 \cdot \text{Tiefe}}{101,2 + 43,2 \cdot \text{WGFZ}_{\text{BRW}} - 0,57 \cdot \text{Tiefe}_{\text{BRW}}}$$

$$\frac{101,20 + 43,20 \times 0,84 - 0,57 \times 25,00}{101,20 + 43,20 \times 0,50 - 0,57 \times 40,00} = \frac{123,238}{100} = 1,23238$$

Angepasster Bodenwert:  $123,24 / 100 = 1,23 \times 250,00 \text{ m}^2 = 307,50 \text{ €/m}^2$  **rd. 308,00 €/m<sup>2</sup>**

### Himmelsrichtung des Gartens

#### Ausrichtung des Grundstücks

Der Gutachterausschuss hat festgestellt, dass die Ausrichtung eines Grundstücks (Himmelsrichtung) wertbeeinflussend ist. Für Grundstücke mit östlich/südöstlicher oder nordwestlicher Ausrichtung gilt der Faktor 1,0. Auf diese Ausrichtung beziehen sich die ermittelten zonalen Bodenrichtwerte. Weist ein zu bewertendes Grundstück eine andere Grundstücksausrichtung auf, so sind die im letzten Teil der Fachinformationen angegebenen Faktoren zur Berücksichtigung der Himmelsrichtung anzuwenden.

Für die Gartenausrichtung nach Ost ist keine Anpassung vorzunehmen:

Unter Bezug auf den Bodenrichtwert wird unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum Wertermittlungstichtag sowie der gegenüber dem Richtwertgrundstück abweichenden wertbeeinflussenden Merkmale des Bewertungsgrundstücks, der Bodenwert zum Wertermittlungstichtag 10.12.2025 wie folgt geschätzt:

Erschließungsbeitrags- und abgabenfreies Bauland:

$$891 \text{ m}^2 \times 308,00 \text{ €/m}^2 = 274.428,00 \text{ €}$$

### **Bodenwert Flurstück 680:**

(angemessener Preis zum Wertermittlungstichtag)

**rd. 274.000,00 €**

### 3.2.2 Bodenwertanteil des Wohnungseigentum Nr. 6

Den einzelnen Wohnungs-, bzw. Teileigentumen ist ein anteiliger Bodenwert im Verhältnis der relativen Wertanteile der Einzeleigentume am Wert des gesamten bebauten Grundstücks zuzuordnen.

Die gem. Teilungserklärung vorgenommenen Miteigentumsanteile entsprechen nach Überprüfung **in etwa** der anteiligen Wertigkeit der zu bewertenden Wohnungseigentume am Gesamtobjekt; deshalb können die jeweiligen Bodenwertanteile für die Ertrags- und Sachwertermittlung angesetzt werden. (Eine theoretisch erforderliche Korrektur aufgrund der vorliegenden Abweichungen ist vorliegend aufgrund vernachlässigbarer Wertauswirkung nicht erforderlich).

#### **Bodenwertanteil für das Wohnungseigentum Nr. 6, anteilig:**

$$\text{SE Nr. 6} \quad 274.000,00 \text{ €} \times 92,840 / 1.000 = 25.437,91 \text{ €} \quad \text{rd.} \quad \mathbf{25.400,00 \text{ €}}$$

### 3.3 Vergleichswertermittlung Wohnungseigentum Nr. 6

Das Vergleichswertverfahren ist in den §§ 24-26 ImmoWertV gesetzlich geregelt. Wie auf Seite 31 beschrieben, kommt im zu bewertenden Fall das **Vergleichskaufpreisverfahren** zur Anwendung.

Auszug aus § 25 ImmoWertV:

*Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen nach Maßgabe des § 9 Absatz 1 Satz 2 und 3 an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts anzupassen.*

Die Anwendung des Vergleichskaufpreisverfahren besteht in dem Vergleich von geeigneten und in einer hinreichenden Zahl vorhandenen Kaufpreisen ähnlicher Objekte („hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale“), die mit Hilfe von geeigneten Indexreihen, § 18 ImmoWertV, und Umrechnungskoeffizienten, § 19 ImmoWertV, für alle wesentlichen wertbeeinflussenden Eigenschaften an die wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale des Bewertungsobjekt angepasst werden. Finden sich in dem Gebiet, in dem das Grundstück gelegen ist, nicht genügend Vergleichspreise, können aus Vergleichspreise aus anderen vergleichbaren Gebieten herangezogen werden.

#### Vergleichskaufpreise

Für das Vergleichskaufpreisverfahren wurde für das zu bewertende Objekt vom Gutachterausschuss der Stadt Oberhausen eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung angefertigt. Es handelt sich dabei um eine repräsentative Auswertung, da insgesamt 10 Kaufpreise ausgewertet wurden.

Auszug aus dem Schreiben des Gutachterausschuss der Stadt Oberhausen vom 15.01.2026:

| Nr. | Straße                 | Zeitp. | Bauj. | Gesch.  |      | Anz. WE | Größe | Gesch. | Balkon o.ä. | Modernisierung |   |      |      |      |      |   |   | Ausstattung | Nutzung | Kaufp. €/m² |
|-----|------------------------|--------|-------|---------|------|---------|-------|--------|-------------|----------------|---|------|------|------|------|---|---|-------------|---------|-------------|
|     |                        |        |       | Gebäude | Arzt |         |       |        |             | 1              | 2 | 3    | 4    | 5    | 6    | 7 | 8 |             |         |             |
| 1   | Schamhorststraße 14    | Mrz 23 | 1963  | 4       | 8    | 53      | 2. OG | -      | -           | 1980           | - | -    | -    | -    | -    | - | - | normal      | V       | 1.319       |
| 2   | Teutoburger Straße 178 | Mrz 23 | 1960  | 2       | 6    | 66      | OG    | -      | -           | -              | - | -    | -    | -    | -    | - | - | gut         | V       | 992         |
| 3   | Arenbergstraße 76      | Mrz 23 | 1955  | 3       | 6    | 59      | 1. OG | 8      | -           | -              | - | -    | 1990 | -    | -    | - | - | normal      | E       | 508         |
| 4   | Tausenstraße 99        | Mrz 23 | 1965  | 3       | 8    | 49      | EG    | 8      | 2015        | -              | - | -    | -    | -    | -    | - | - | normal      | V       | 510         |
| 5   | Biefangstraße 5, 7     | Okt 23 | 1963  | 2       | 6    | 60      | EG    | 8      | -           | -              | - | 2023 | -    | -    | -    | - | - | normal      | V       | 1.000       |
| 6   | Alsenstraße 76         | Jan 24 | 1953  | 4       | 8    | 66      | EG    | 8      | -           | -              | - | -    | -    | 2021 | -    | - | - | normal      | V       | 1.515       |
| 7   | Von-Trotha-Straße 77   | Jan 25 | 1961  | 2       | 6    | 45      | OG    | -      | -           | -              | - | -    | -    | -    | -    | - | - | normal      | V       | 1.500       |
| 8   | Dianastraße 34         | Apr 25 | 1958  | 2       | 6    | 63      | 1. OG | 8      | -           | -              | - | -    | -    | -    | -    | - | - | normal      | E       | 2.381       |
| 9   | Blumenhalstraße 61     | Mai 25 | 1960  | 4       | 8    | 66      | EG    | 8      | -           | -              | - | -    | -    | -    | -    | - | - | normal      | V       | 1.705       |
| 10  | Torgaustraße 14        | Jul 25 | 1959  | 3       | 6    | 65      | 1. OG | 8      | 2009        | 1995           | - | 1978 | -    | 2005 | 2005 | - | - | normal      | V       | 2.138       |

**Kaufzeitpunkt**

Der Gutachterausschuss der Stadt Oberhausen hat einen Preisindex für Mehrfamilienhausgrundstücke abgeleitet. Siehe Auszug aus dem GMB Oberhausen 2025:

| Jahr | Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke |            | Mehrfamilienhausgrundstücke |            |
|------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
|      | 1963 = 100                           | 1980 = 100 | 1963 = 100                  | 1980 = 100 |
| 2006 | 1095                                 | 174        | 1046                        | 182        |
| 2007 | 1095                                 | 174        | 1046                        | 182        |
| 2008 | 1095                                 | 174        | 1046                        | 182        |
| 2009 | 1095                                 | 174        | 1046                        | 182        |
| 2010 | 1095                                 | 174        | 1046                        | 182        |
| 2011 | 1095                                 | 174        | 1046                        | 182        |
| 2012 | 1095                                 | 174        | 1046                        | 182        |
| 2013 | 1120                                 | 178        | 1046                        | 182        |
| 2014 | 1120                                 | 178        | 1046                        | 182        |
| 2015 | 1120                                 | 178        | 1046                        | 182        |
| 2016 | 1120                                 | 178        | 1046                        | 182        |
| 2017 | 1120                                 | 178        | 1074                        | 187        |
| 2018 | 1223                                 | 194        | 1074                        | 187        |
| 2019 | 1289                                 | 204        | 1074                        | 187        |
| 2020 | 1469                                 | 233        | 1160                        | 202        |
| 2021 | 1669                                 | 265        | 1253                        | 218        |
| 2022 | 1669                                 | 265        | 1253                        | 218        |
| 2023 | 1669                                 | 265        | 1253                        | 218        |
| 2024 | 1736                                 | 276        | 1303                        | 227        |

In 2024 konnte eine Wertsteigerung von 4 % festgestellt werden. In den Jahren davor (2022 bis 2023) stagnierten die Preise. In den Jahren 2021 und 2020 gab es eine Steigerung von jeweils rd. 8 %. Im Jahr 2018 und 2019 gab es eine Stagnation.

Es ergeben sich folgende Faktoren bzw. Anpassungen:

**Anpassung der Vergleichskaufpreise an das Bewertungsobjekt  
zum Stichtag 10.12.2025**

| Objekt | €/m² WF | Zeitpunkt | Faktor Zeitpunkt | €/m² WF |
|--------|---------|-----------|------------------|---------|
| 1      | 1.319   | Mrz. 23   | 1,04             | 1.372   |
| 2      | 992     | Mrz. 23   | 1,04             | 1.032   |
| 3      | 508     | Mrz. 23   | 1,04             | 528     |
| 4      | 510     | Mrz. 23   | 1,04             | 530     |
| 5      | 1.000   | Okt. 23   | 1,04             | 1.040   |
| 6      | 1.515   | Jan. 24   | 1,04             | 1.576   |
| 7      | 1.500   | Jan. 25   | 1,00             | 1.500   |
| 8      | 2.381   | Apr. 25   | 1,00             | 2.381   |
| 9      | 1.795   | Mai. 25   | 1,00             | 1.795   |
| 10     | 2.138   | Jul. 25   | 1,00             | 2.138   |

## Anpassung der Vergleichskaufpreise an das Bewertungsobjekt

Da der Gutachterausschuss Oberhausen keine Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten oder andere Anpassungsfaktoren für Wohnungseigentum abgeleitet hat, werden im Folgenden Anpassungsfaktoren aus den Nachbargemeinden Duisburg, Essen und Bottrop herangezogen, die Faktoren abgeleitet haben.

### Lage

Stadt Essen:

| Wohnlage         | UK   |
|------------------|------|
| einfach          | 0,75 |
| einfach - mittel | 0,85 |
| mittel           | 1,00 |
| gut              | 1,20 |
| sehr gut         | 1,35 |

Tabelle 6.4: Wohnlage - Umrechnungskoeffizienten - Eigentumswohnungen

Stadt Bottrop:

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
|            | einfach       | 0,91        |
| Lageklasse | <b>mittel</b> | <b>1,00</b> |
|            | gut           | 1,11        |

Stadt Mülheim:

|          |                         |             |
|----------|-------------------------|-------------|
| Wohnlage | sehr gut (1)            | 1,42        |
|          | gut (2)                 | 1,15        |
|          | <b>gut – mittel (3)</b> | <b>1,00</b> |
|          | mittel – einfach (4)    | 0,83        |
|          | einfach (5)             | 0,59        |

Nach Rücksprache mit dem Gutachterausschuss der Stadt Oberhausen, ergeben sich leichte Lageabweichungen nach oben oder unten für die herangezogenen Vergleichslagen. Diese werden deshalb etwas moderater angesetzt als von den Nachbarstädten einkategorisiert, so dass für etwas bessere Lagen der **Faktor 0,95** und für etwas schlechtere Lagen der **Faktor 1,05** gewählt wird.

**Anpassung der Vergleichskaufpreise an das Bewertungsobjekt**

| Objekt | €/m² WF | Lage       | Faktor Lage | €/m² WF |
|--------|---------|------------|-------------|---------|
| 1      | 1.372   | besser     | 0,95        | 1.303   |
| 2      | 1.032   | gleich     | 1,00        | 1.032   |
| 3      | 528     | schlechter | 1,05        | 555     |
| 4      | 530     | gleich     | 1,00        | 530     |
| 5      | 1.040   | gleich     | 1,00        | 1.040   |
| 6      | 1.576   | besser     | 0,95        | 1.497   |
| 7      | 1.500   | gleich     | 1,00        | 1.500   |
| 8      | 2.381   | besser     | 0,95        | 2.262   |
| 9      | 1.795   | gleich     | 1,00        | 1.795   |
| 10     | 2.138   | besser     | 0,95        | 2.031   |

**Baujahr**

Stadt Essen:

Keine allgemeinen Umrechnungskoeffizienten.

Stadt Bottrop:

|                         |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
|                         | 1940 - 1969 | 0,81        |
|                         | 1970 - 1979 | 0,85        |
|                         | 1980 - 1989 | 0,93        |
| <b>Baujahr</b>          | <b>1992</b> | <b>1,00</b> |
| (Interpolation möglich) | 1990 - 1999 | 1,06        |
|                         | 2000 - 2009 | 1,19        |
|                         | 2010 - 2019 | 1,38        |

Stadt Mülheim:

|                              |              |             |
|------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Gebäudealter in Jahre</b> | <b>1-3</b>   | <b>1,58</b> |
|                              | 4-10         | 1,45        |
|                              | 11-25        | 1,35        |
|                              | 26-40        | 1,11        |
|                              | <b>41-60</b> | <b>1,00</b> |
|                              | 61-90        | 1,00        |
|                              | über 90      | 1,07        |

Baujahr der zu bewertenden Wohnung: 1957, Alter: 68 Jahre.

Baujahre der Vergleichswohnungen: 1953-1965, Alter: 60 - 72 Jahre.

Es wird gem. den Umrechnungskoeffizienten der Stadt Mülheim keine Anpassung aufgrund des Baujahres geschätzt.

**Anzahl der Wohneinheiten im Objekt**

Stadt Essen:

| Anzahl der Wohneinheiten im Gebäude | Koeffizient |
|-------------------------------------|-------------|
| 3 - 6                               | 1,073       |
| 7 - 12                              | 1,000       |
| ≥13                                 | 0,906       |

Stadt Bottrop:

|                          |              |             |
|--------------------------|--------------|-------------|
|                          | < 4          | 1,03        |
| Wohneinheiten im Gebäude | <b>4 - 8</b> | <b>1,00</b> |
|                          | 9 - 12       | 0,98        |
|                          | > 12         | 0,93        |

Stadt Mülheim:

|                                 |            |             |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Anzahl der Einheiten im Gebäude | 3          | 1,03        |
|                                 | <b>4-6</b> | <b>1,00</b> |
|                                 | 7-12       | 0,96        |
|                                 | 13-20      | 0,89        |
|                                 | 21-65      | 0,86        |
|                                 | über 65    | 0,52        |

Zu bewertende Wohnung: 6

Vergleichswohnungen: 6 - 8

Eine Anpassung ist nicht notwendig.

**Balkon**

Stadt Essen:

| Balkon / Terrasse | Koeffizient |
|-------------------|-------------|
| vorhanden         | 1,000       |
| nicht vorhanden   | 0,899       |

Stadt Bottrop:

|                                           |                  |             |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| Balkon / Loggia / Terrasse / Wintergarten | <b>vorhanden</b> | <b>1,00</b> |
|                                           | nicht vorhanden  | 0,90        |

Stadt Mülheim:

|               |                  |             |
|---------------|------------------|-------------|
| Balkon/Loggia | <b>vorhanden</b> | <b>1,00</b> |
|               | nicht vorhanden  | 0,96        |

Die zu bewertende Wohnung hat keinen Balkon. Zur Anpassung an die Wohnungen mit Balkon wird ein gemittelter **Faktor von 0,93** angesetzt.

### Anpassung der Vergleichskaufpreise an das Bewertungsobjekt

| Objekt | €/m² WF | Balkon          | Faktor Balkon | €/m² WF |
|--------|---------|-----------------|---------------|---------|
| 1      | 1.303   | nicht vorhanden | 1,00          | 1.303   |
| 2      | 1.032   | nicht vorhanden | 1,00          | 1.032   |
| 3      | 555     | vorhanden       | 0,93          | 516     |
| 4      | 530     | vorhanden       | 0,93          | 493     |
| 5      | 1.040   | vorhanden       | 0,93          | 967     |
| 6      | 1.497   | vorhanden       | 0,93          | 1.392   |
| 7      | 1.500   | nicht vorhanden | 1,00          | 1.500   |
| 8      | 2.262   | vorhanden       | 0,93          | 2.104   |
| 9      | 1.795   | vorhanden       | 0,93          | 1.669   |
| 10     | 2.031   | vorhanden       | 0,93          | 1.889   |

### Ausstattung

Stadt Essen:

| Gebäudestandard    | Koeffizient |
|--------------------|-------------|
| einfach            | 0,766       |
| einfach bis mittel | 0,843       |
| mittel             | 1,000       |
| mittel bis gehoben | 1,352       |

Stadt Bottrop:

|                        |                    |             |
|------------------------|--------------------|-------------|
|                        | einfach            | 0,94        |
|                        | einfach bis mittel | 0,97        |
| <b>Gebäudestandard</b> | <b>mittel</b>      | <b>1,00</b> |
|                        | mittel bis gehoben | 1,06        |
|                        | gehoben            | 1,13        |

Stadt Mülheim:

|                    |               |             |
|--------------------|---------------|-------------|
| <b>Ausstattung</b> | stark gehoben | 1,30        |
|                    | gehoben       | 1,17        |
|                    | <b>mittel</b> | <b>1,00</b> |
|                    | einfach       | 0,92        |

Zu bewertende Wohnung: nicht besichtigt, Annahme: mittel

Vergleichswohnungen: mittel (normal) bis gehoben (gut)

Ausgehend von den Umrechnungskoeffizienten der Nachbarstädte wird von einem gemittelten Faktor für die zu bewertende Wohnung im Vergleich zu gut ausgestatteten Wohnungen **von 0,91** ausgegangen.

**Anpassung der Vergleichskaufpreise an das Bewertungsobjekt**

| Objekt | €/m² WF | Ausstattung  | Faktor Ausstattung | €/m² WF |
|--------|---------|--------------|--------------------|---------|
| 1      | 1.303   | normal       | 1,00               | 1.303   |
| 2      | 1.032   | gut          | 0,91               | 939     |
| 3      | 516     | normal       | 1,00               | 516     |
| 4      | 493     | normal       | 1,00               | 493     |
| 5      | 967     | normal       | 1,00               | 967     |
| 6      | 1.392   | normal       | 1,00               | 1.392   |
| 7      | 1.500   | normal       | 1,00               | 1.500   |
| 8      | 2.104   | normal       | 1,00               | 2.104   |
| 9      | 1.669   | normal       | 1,00               | 1.669   |
| 10     | 1.889   | modernisiert | 0,91               | 1.719   |

**Vermietungszustand**

Stadt Essen:

| Mietsituation | Koeffizient |
|---------------|-------------|
| unvermietet   | 1,000       |
| vermietet     | 0,905       |

Stadt Bottrop:

|               |             |      |
|---------------|-------------|------|
| Mietsituation | unvermietet | 1,00 |
|               | vermietet   | 0,97 |

Stadt Mülheim:

|               |             |      |
|---------------|-------------|------|
| Mietsituation | unvermietet | 1,00 |
|               | vermietet   | 0,94 |

Die zu bewertende Wohnung ist vermutlich vermietet.

Ausgehend von den Umrechnungskoeffizienten der Nachbarstädte wird von einem gemittelten **Faktor von 0,94** ausgegangen.

**Anpassung der Vergleichskaufpreise an das Bewertungsobjekt**

| Objekt | €/m <sup>2</sup> WF | Vermietung  | Faktor Ausstattung | €/m <sup>2</sup> WF |
|--------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 1      | 1.303               | vermietet   | 1,00               | 1.303               |
| 2      | 939                 | vermietet   | 1,00               | 939                 |
| 3      | 516                 | unvermietet | 0,94               | 485                 |
| 4      | 493                 | vermietet   | 1,00               | 493                 |
| 5      | 967                 | vermietet   | 1,00               | 967                 |
| 6      | 1.392               | vermietet   | 1,00               | 1.392               |
| 7      | 1.500               | vermietet   | 1,00               | 1.500               |
| 8      | 2.104               | unvermietet | 0,94               | 1.977               |
| 9      | 1.669               | vermietet   | 1,00               | 1.669               |
| 10     | 1.719               | vermietet   | 1,00               | 1.719               |

**Wohnungsgröße**

Stadt Essen:

Keine allgemeinen Umrechnungskoeffizienten.

Stadt Bottrop:

|                         |                                            |             |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|
|                         | 30 m <sup>2</sup> - 49 m <sup>2</sup>      | 0,88        |
|                         | 50 m <sup>2</sup> - 69 m <sup>2</sup>      | 0,95        |
| <b>Wohnfläche</b>       | <b>70 m<sup>2</sup> - 89 m<sup>2</sup></b> | <b>1,00</b> |
| (Interpolation möglich) | 90 m <sup>2</sup> - 109 m <sup>2</sup>     | 1,03        |
|                         | 110 m <sup>2</sup> - 130 m <sup>2</sup>    | 1,04        |

Stadt Mülheim:

|                              |              |             |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Wohnfläche in m <sup>2</sup> | bis 29       | 0,99        |
|                              | 30-49        | 0,94        |
|                              | <b>50-79</b> | <b>1,00</b> |
|                              | 80-110       | 1,11        |
|                              | 111-150      | 1,15        |

Zu bewertende Wohnung: 59 m<sup>2</sup>Vergleichswohnungen: 45 – 66 m<sup>2</sup>

**Anpassung der Vergleichskaufpreise an das Bewertungsobjekt**

| Objekt | €/m² WF | Wohnungsgröße | Faktor Größe | €/m² WF |
|--------|---------|---------------|--------------|---------|
| 1      | 1.303   | 53            | 1,00         | 1.303   |
| 2      | 939     | 66            | 1,00         | 939     |
| 3      | 485     | 59            | 1,00         | 485     |
| 4      | 493     | 49            | 1,06         | 525     |
| 5      | 967     | 60            | 1,00         | 967     |
| 6      | 1.392   | 66            | 1,00         | 1.392   |
| 7      | 1.500   | 45            | 1,06         | 1.596   |
| 8      | 1.977   | 63            | 1,00         | 1.977   |
| 9      | 1.669   | 66            | 1,00         | 1.669   |
| 10     | 1.719   | 65            | 1,00         | 1.719   |

**Zusätzliche Eigenschaften**

Faktoren, die jedoch für den Vergleich mit der zu bewertenden Wohnung keine Wertrelevanz haben, da davon ausgegangen wird, dass die Vergleichswohnungen einen ähnlichen Standard bzw. Geschosslage haben:

Stadt Bottrop:

|                           |                                       |             |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                           | Souterrain                            | 0,93        |
|                           | Erdgeschoss / Souterrain              | 0,93        |
|                           | Erdgeschoss                           | 1,01        |
| <b>Geschosslage</b>       | <b>1. Obergeschoss</b>                | <b>1,00</b> |
|                           | ab 2. Obergeschoss                    | 0,97        |
|                           | Dachgeschoss                          | 0,98        |
|                           | Baujahrtypisch (nicht modernisierter) | 0,78        |
|                           | teilmodernisiert (nicht neuzeitlich)  | 0,88        |
| <b>Modernisierungstyp</b> | <b>neuzeitlich</b>                    | <b>1,00</b> |

Stadt Mülheim:

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Ausbau barrierearm</b> | <b>Nein</b> | <b>1,00</b> |
|                           | ja          | 1,04        |

**Ausschluss von Vergleichskaufpreisen, die zuviel vom Mittelwert abweichen**

Aus der Summe aller angepassten Vergleichspreise wird zunächst ein Mittelwert gebildet und eine Spanne von  $\pm 25\%$  ermittelt.

Der Mittelwert beträgt vorläufig: 1.257 €/m<sup>2</sup> Wohnfläche mit einer Spanne von: 485 € bis 1.977 €/m<sup>2</sup>.

Die Preise von Nr. 2,3,4,7,8,9 und 10 liegen außerhalb des Spannenwertes (ca. 25 %, 61%, 58%, 27%, 57%, 33% bzw. 37%). Diese werden deshalb zur Ableitung des gewichteten Mittels nicht weiter herangezogen. Es wird der Vergleichspreis als gewichtetes Mittel aus den zuvor an die wertbeeinflussenden Merkmale angepassten Vergleichskaufpreisen gebildet.

Der Mittelwert beträgt **rd. 1.221 €/m<sup>2</sup>** Wohnfläche. Der absolute Vergleichswert ergibt sich aus dem Produkt des relativen Vergleichswertes und der Wohnfläche und anschließender Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale:

59 m<sup>2</sup> Wohnfläche \* 1.221,00 €/m<sup>2</sup> = 72.039,00 €

**Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale:**

72.039,00 €

- Anteilige Wertminderung wegen erforderlicher Instand-
  - setzungsarbeiten am Gemeinschaftseigentum (siehe Seite 28)     - ca. 1.900,00 €
- 70.139,00 €
- rd. 70.000,00 €**

### 3.4 Ertragswertermittlung

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten).

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem Liegenschaftszinssatz bestimmt (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar).

Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“.

Der (Ertrags)Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d.h. Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt.

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „Wert der baulichen und sonstigen Anlagen“ zusammen.

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar.

#### Modellkonformität (§ 10 ImmoWertV)

Bei Anwendung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten sind dieselben Modelle und Modellansätze zu verwenden, die der Ermittlung dieser Daten zugrunde lagen (Grundsatz der Modellkonformität). Hierzu ist die nach § 12 Absatz 6 ImmoWertV erforderliche Modellbeschreibung zu berücksichtigen.

Liegen für den maßgeblichen Stichtag lediglich solche für die Wertermittlung erforderlichen Daten vor, die nicht nach dieser Verordnung ermittelt worden sind, ist bei Anwendung dieser Daten im Rahmen der Wertermittlung von dieser Verordnung abzuweichen, soweit dies zur Wahrung des Grundsatzes der Modellkonformität erforderlich ist.

Es ist sodann nach dem folgenden Ertragswertmodell des Gutachterausschuss Oberhausen vorzugehen, siehe Auszug aus dem Grundstücksmarktbericht 2025:

Die „Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen“ (AGVGA.NRW) entwickelt seit geraumer Zeit Modelle zur Ableitung von Liegenschaftszinssätzen. Diese Modelle werden weiterentwickelt oder rechtlichen Veränderungen angepasst. Die Anwendung dieser empfohlenen Modelle führte dazu, dass eine einheitliche und damit vergleichbare Ableitung von Liegenschaftszinssätzen sowie eine einheitliche Darstellung in den Grundstücksmarktberichten der verschiedenen Gutachterausschüsse erreicht werden konnte. Aus Gründen der Modellkonformität sind diese Modelle auch bei der Anwendung der so abgeleiteten Liegenschaftssätze anzuhalten.

Nachstehend sind die wesentlichen Einflussgrößen zur Ableitung der Liegenschaftszinssätze aufgeführt. In Einzelfällen wird auf das unter [www.boris.nrw.de](http://www.boris.nrw.de) veröffentlichte Standardmodell verwiesen.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaufpreis              | Kaufpreise, die durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst sind, wurden bei der Ableitung ausgeschlossen, es sei denn, dass die Auswirkungen genügend sicher erfasst werden konnten                                                                                                                                                                       |
| Rohertrag              | nachhaltig erzielbare Mieten nach Mietspiegel bzw. einkommende Mieten, die auf Nachhaltigkeit geprüft wurden                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bewirtschaftungskosten | gemäß Anlage 3 ImmoWertV:<br><br>Instandhaltungskosten<br>13,80 € Wohngebäude,<br>104,00 € Garage/ähnlicher Einstellplatz<br>(Pkw-Außenstellplätze gelten nicht als ähnliche Einstellplätze)<br><br>Verwaltungskosten<br>351,00 € Wohnen, 420,00 € Eigentumswohnung und<br>46,00 € Garage/ähnlicher Einstellplatz<br>Mietausfallwagnis bei Wohngrundstücken in der Regel 2 % |
| Gesamtnutzungsdauer    | Wohngebäude in der Regel 80 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Modernisierungsgrad    | Instandhaltungen/Modernisierungen verjüngen das Gebäude, der Modernisierungsgrad kann auch anhand der Modernisierungs- und Restnutzungsdauertabellen, Anlage 1 und 2 ImmoWertV, ermittelt werden                                                                                                                                                                             |
| Restnutzungsdauer      | Gesamtnutzungsdauer minus Alter/fiktives Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bodenwert              | gemäß Bodenrichtwertkarte unter Berücksichtigung der tatsächlichen Eigenschaften und rechtlichen Gegebenheiten; separat nutzbare Grundstücksteile sind abzuspalten                                                                                                                                                                                                           |

### **Rohertrag / Reinertrag (§ 31 ImmoWertV)**

Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträgen; hierbei sind die tatsächlichen Erträge zugrunde zu legen, bzw. dem Modell des GAA Oberhausen entsprechend die nachhaltig erzielbaren Erträge. Der jährliche Reinertrag ergibt sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten.

**Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV)**

Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Zu den Bewirtschaftungskosten gehören die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten. Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 Ziffer 3 ImmoWertV u. § 29 Satz 1 und 2 II. BV). Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d.h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.

**Ertragswert / Rentenbarwert (§ 34 ImmoWertV)**

Der Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts.

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

**Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV)**

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig. Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen oder andere Gegebenheiten können die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen.

Bei Modernisierungsmaßnahmen wird die Restnutzungsdauer nach Anlage 2 ImmoWertV des Modells zur Ableitung von Liegenschaftszinssätzen der AGVGA. NRW verlängert. Für in diesem Modell genannte Modernisierungsmaßnahmen werden Punkte vergeben. Länger zurückliegende Modernisierungen werden mit einer verminderten Punktzahl berücksichtigt.

Gemäß Modell des GAA Oberhausen beträgt die Gesamtnutzungsdauer bei Wohngebäuden **80 Jahre**. Die Restnutzungsdauer wurde bei der vorgegebenen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren und geschätzten Ausstattung mit **26 Jahren** ermittelt.

### Liegenschaftszinssatz (§ 21 ImmoWertV)

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet. Der Ansatz des Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Oberhausen hat für 2024 (GMB 2025) folgende Liegenschaftszinssätze ausgewiesen:

| Gebäudeart                          | Liegenschaftszinssatz<br>(mit Standardabweichung) | N  | Kennzahlen<br>(Mittelwert und Standardabweichung) |                                     |                                 |                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                     |                                                   |    | Ø<br>Größe<br>W/NF                                | Ø<br>Kaufpreis<br>je m <sup>2</sup> | Ø<br>Miete<br>je m <sup>2</sup> | Ø<br>RND              |
| Wohnungseigentum<br>(selbstgenutzt) | <b>1,78 %</b><br>(± 0,37 %)                       | 71 | 86,5 m <sup>2</sup><br>(± 22,0 m <sup>2</sup> )   | 2.163,-- €<br>(± 575,-- €)          | 6,83 €<br>(± 0,61 €)            | 44,1 J.<br>(± 13,3J.) |
| Wohnungseigentum<br>(vermietet)     | <b>2,24 %</b><br>(± 0,36 %)                       | 31 | 74,4 m <sup>2</sup><br>(± 21,0 m <sup>2</sup> )   | 1.839,-- €<br>(± 576,-- €)          | 7,08 €<br>(± 1,08 €)            | 38,4 J.<br>(± 13,0J.) |

Es handelt sich gem. Mietspiegel um eine mittlere Lage. Es ist zu berücksichtigen, dass aufgrund gestiegener Zinsen und Erhöhungen der Energiekosten tlw. Preisabfälle festzustellen sind. Der Liegenschaftszinssatz wird mit 2,00 % geschätzt (vermietet, geringe Miete, einfache bis mittlere Lage).

### Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

**Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV)**

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - z.B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen.

Die Bewertungssachverständige kann i.d.R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadenssachverständigen notwendig). Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o.ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

**3.4.1 Ertragswert Wohnungseigentum Nr. 6**

Das Wohneigentum ist vermutlich vermietet.

Für die Ertragswertermittlung ist gemäß Grundstücksmarktbericht von der marktüblich erzielbaren Miete auszugehen. Abzustellen ist dabei grundsätzlich auf die *ortsübliche Vergleichsmiete* als Grund- oder **Nettokaltmiete**, wie sie bei der heutigen mietvertraglichen Praxis zur Regel geworden ist. Die Nettokaltmiete ist der Mietzins ohne Betriebskosten. Es wird davon ausgegangen, dass alle Betriebskosten aufgrund vertraglicher Vereinbarungen neben der Vergleichsmiete durch Umlagen erhoben werden.

**Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete**

Für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete wird von den Mietrichtwerten des Mietspiegels der Stadt Oberhausen Stand 01.03.2023 ausgegangen. Die Mietrichtwerte beziehen sich auf eine ortsübliche Miete in Oberhausen, die neben dem Entgelt für die bestimmungsgemäße Nutzung der Wohnung lediglich die nachstehend aufgeführten Bewirtschaftungskosten ohne Betriebskosten gemäß § 27 II.BV enthält: Kosten für Verwaltung, Instandhaltung und Mietausfallwagnis. Es handelt sich um Nettokaltmieten.

### Auszug aus dem Mietspiegel:

Die Mietwerte gelten für abgeschlossene Wohnungen in mittlerer Wohnlage. Sie beziehen sich auf die Qualitätsmerkmale der Standardwohnung und auf die Mitte der jeweiligen Baujahresgruppen und Größenklassen.

Die in der Tabelle angegebenen Mietwerte gelten für abgeschlossene Wohnungen der entsprechenden Gruppe mit zeitgemäßer Beheizung, Bad/WC mit folgenden Merkmalen:

- Wohnungen in mittlerer Wohnlage
- Fenster mit Isolierverglasung eingebaut vor 1995
- in den Baujahresgruppen I und II ohne Balkon, in den Baujahresgruppen III bis V mit Balkon
- Warmwasserversorgung dezentral
- mittlere Sanitärausstattung (Standardausführung, Badewanne oder Dusche, Wandfliesen)
- mittlerer Gebäudezustand (z. B.: Fassaden in normalem Unterhaltungszustand mit Putz und Farbanstrich, Verblendmauerwerk oder Verkleidung, Beton-/Holztreppenhäuser in normalem Unterhaltungszustand)
- einfache bis mittlere Wohnungsausstattung (z. B.: ohne Bodenbeläge, Holzdielen, Laminat oder PVC- Teppichböden, Elektroausstattung in geringerem bis ausreichendem Umfang)

Zunächst ist von der Baualtersgruppe II, 1950 bis 1964, auszugehen.

Die diesbezügliche Mietpreis-Spanne gemäß Mietspiegel beträgt:

Für Wohnungen 20 m<sup>2</sup> bis 60 m<sup>2</sup>: 4,31 bis 6,64 €/m<sup>2</sup>, Mittelwert 5,54 €/m<sup>2</sup>

Zur Einordnung innerhalb der vorgegebenen Spannen sind die Hinweise im Mietspiegel zu berücksichtigen, siehe Auszug:

Die Mietwertspannen dienen zur Berücksichtigung von wertbeeinflussenden Zu-/Abschlagsmerkmalen, die im Folgenden nicht quantifiziert werden. Für diese Merkmale konnte keine statistische Auswertung erfolgen, da dafür keine oder nur in sehr geringem Umfang Daten vorlagen. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Merkmale:

Zuschläge unter anderem für Einfamilienwohnbau, Appartements, alten-/behindertengerechte Ausstattung, gehobene Wohnungsausstattung (z. B. bei Parkett, Fliesen-/Naturstein-/Teppichböden hoher

Qualität, Elektroausstattung in überdurchschnittlichem Umfang, hochwertige Türen), gehobene Ausstattung der Sanitärräume (Sanitär in anspruchsvoller Ausführung, Böden und Wänden in Bädern und/oder Küchen mit hochwertigen Fliesen bzw. Natursteinplatten), Balkone/ Dachterrassen größer 10 m<sup>2</sup>, außergewöhnlich gute Wohnlage, Garten zur alleinigen Nutzung, besondere Gemeinschaftsräume wie Schwimmbad, Sauna, Hobbyraum etc.

Für die Eigentumswohnung ist von dem mittleren Wert, = **5,54 €/m<sup>2</sup>** auszugehen.  
Der Mietspiegel sieht noch Zu- bzw. Abschläge vor.

|                                                                                             |                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Wohnfläche                                                                                  |                       | 59,00 m <sup>2</sup>      |
| Basismiete                                                                                  |                       | 5,54 €/m <sup>2</sup>     |
| <b>Zuschläge</b>                                                                            |                       |                           |
| <u>Heizungsanlagen (Heizkessel/Heiztechnik) eingebaut nach 1995 oder Fernwärmeanschluss</u> | 0,18 €/m <sup>2</sup> | 0,18 €/m <sup>2</sup>     |
| Es ergibt sich folgender Mietwert:                                                          |                       | 5,72 €/m <sup>2</sup>     |
|                                                                                             |                       | rd. 5,70 €/m <sup>2</sup> |
| * Wohnfläche                                                                                |                       | 59,00 m <sup>2</sup>      |
|                                                                                             |                       | 336,30 €/Monat            |

Ortsüblich und nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete (ohne Betriebskosten)

SE Nr. 6 Wohnung 59,00m<sup>2</sup> 5,70 €/m<sup>2</sup> 336,30 €/Monat 4.035,60 €/Jahr

Abzüglich Bewirtschaftungskosten jährlich:

Verwaltungskosten gemäß Grundstücksmarktbericht:

351,00 € / Wohneinheit 351,00 €

Instandhaltungsaufwendungen:

13,80 € / m<sup>2</sup> Wohn- und Nutzfläche

in Anlehnung an den Grundstücksmarktbericht der Stadt Oberhausen

sowie eigener Erfahrungswerte bei:

59,00 m<sup>2</sup> 814,20 €

Mietausfallwagnis gemäß Grundstücksmarktbericht der Stadt Oberhausen:

2,0 % der wohnbaulichen Erträge

gemäß Grundstücksmarktbericht der Stadt Oberhausen 80,71 €

1.245,91 €

Bewirtschaftungskosten jährlich insgesamt - 1.245,91 €

Jährlicher Reinertrag 2.789,69 €

Reinertrag des Bodens

(Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils, der den Erträgen zuzuordnen ist)

Liegenschaftszinssatz \* Bodenwert

2,00 % \* 25.400,00 € - 508,00 €

Ertrag der baulichen Anlagen 2.281,69 €

Restnutzungsdauer des Gebäudes: 26 Jahre

Vervielfältiger \* 20,121

bei 26 Jahren Restnutzungsdauer

2,00 % Liegenschaftszinssatz

Ertragswert der baulichen Anlagen 45.909,84 €

Bodenwert + 25.400,00 €

**Vorläufiger Ertragswert des Sondereigentums 71.309,84 €**

### **Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale:**

Vorläufiger Ertragswert 71.309,84 €

Anteilige Wertminderung wegen erforderlicher Instandsetzungsarbeiten

am Gemeinschaftseigentum, (siehe Seite 28) ca. - 1.900,00 €

69.409,84 €

**Ertragswert insgesamt 69.000,00 €**

### 3.5 Ableitung des Verkehrswertes

Sind mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen worden, so ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser Verfahren unter Würdigung (d.h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten; vgl. §6 Abs.4 ImmoWertV.

Zur Bestimmung der dem jeweiligen Verfahrenswert beizumessenden Gewichtung sind die Regeln maßgebend, die für die Verfahrenswahl gelten. Ein Verfahrensergebnis ist demnach umso gewichtiger, je mehr ein Verfahren den im gewöhnlichen Geschäftsverkehr üblichen Preisbildungsmechanismen des jeweiligen Grundstücksteilmarktes entspricht zu dem das Bewertungsobjekt gehört und je zuverlässiger die für eine marktkonforme Anwendung des Verfahrens erforderlichen Wertansätze und insbesondere die verfahrensbezogenen Sachwertfaktoren (Liegenschaftszinssatz und Sachwertfaktor) aus dem arten- und ortsspezifischen Grundstücksteilmarkt abgeleitet wurden.

#### 3.5.1 Verkehrswert Wohnungseigentum Nr. 6

Der Vergleichswert wurde mit rd. 70.000,00 ermittelt.

Der Ertragswert wurde mit rd. 69.000,00 € ermittelt.

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den in Abschnitt 3.1. dieses Gutachtens (Wahl des Wertermittlungsverfahrens) beschriebenen Gründen überwiegend zum Zwecke der Eigennutzung erworben.

Die im Vergleichskaufpreisverfahren eingesetzten Bewertungsdaten sind mit großer Sicherheit und in Anlehnung an den Gutachterausschuss der Stadt Oberhausen abgeleitet worden. Das gleiche gilt für die Daten aus dem Ertragswertverfahren.

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse orientiert sich deshalb der Verkehrswert vorrangig am Vergleichswert mit 2/3 Gewichtung und 1/3 Gewichtung des Ertragswertes, = **rd. 70.000,00 €**.

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein unvermietetes Wohnungseigentum in einem aus 9 Wohnungen bestehenden Mehrfamilienhausanlage. Das Gebäude befindet sich in einem dem Alter entsprechenden Zustand mit einigen Modernisierungen und Instandhaltungsstau.

Das zu bewertende Wohnungseigentum Nr. 6 liegt im Dachgeschoss rechts (Zweispänner) des Hauses Nr. 12 und hat gemäß Teilungserklärung eine Größe von rd. 59 m<sup>2</sup>. Es hat nach den Plänen eine normale Grundrissgestaltung mit Flur, Badezimmer, Abstellraum, Schlafzimmer, Küche, Kinderzimmer und Wohnzimmer, kein Balkon. Zu dem zu bewertenden Wohnungseigentum gehören 2 Kellerräume im Kellergeschoss.

Die Räume der Wohnung konnten nicht besichtigt werden, folglich kann keine Aussage über Ausstattung und Zustand gemacht werden.

**Die Bewertung erfolgte aufgrund des äußeren Anscheins und der mir zugänglichen Unterlagen, ohne Sicherheitsabschlag.**

Es muss damit gerechnet werden, dass ggf. Sanierungsarbeiten in der Wohnung getätigt werden müssen.

Der Verkehrswert für 92,84 / 1.000 Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum für das mit 2 Mehrfamilienhäusern und 2 Garagen bebaute Grundstück in 46117 Oberhausen, *Zweigstraße 12*, Gemarkung Osterfeld, Flur 27, Flurstück 680, Wohnungsgrundbuch von Osterfeld, Blatt 5069, verbunden mit dem **Wohnungseigentum Nr. 6** des Aufteilungsplanes, wird zum Wertermittlungstichtag **10.12.2025** mit

**rd. 70.000,00 Euro**

In Worten: Siebzigtausend Euro geschätzt.

(entspricht bei rd. 59 m<sup>2</sup>: rd. 1.190 €/ m<sup>2</sup> Nutzfläche)

Ohne die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (Anteilige Wertminderung am Gemeinschaftseigentum in Höhe von ca. 1.900 € für Instandsetzungsarbeiten) ergäbe sich ein Wert von 71.900,00 € (= rd. 1.219 €/m<sup>2</sup> Wohnfläche bei 59 m<sup>2</sup>).

Mülheim a.d. Ruhr, 29.01.2026

Dipl.-Ing. Eva Höffmann - Dodel



Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständige nicht zulässig oder ihren Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Anlagen: Literaturverzeichnis, Planunterlagen, Auszug aus dem Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg.

## Anlage 1

**Literaturverzeichnis**

Kleiber, Simon, Weyers:

**Verkehrswertermittlung von Grundstücken**, Bundesanzeiger Verlagsg. mbH, Köln, 9. Aufl. 2020.

Sprengnetter:

**Immobilienbewertung**, Verlag Sprengnetter GmbH, Sinzig, (Loseblattsammlung) Bände I – XVI.

**BauGB**: Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I, S. 2939)

**BauNVO**: Baunutzungsverordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

**WertR**: Wertermittlungsrichtlinien i. d. F. vom 01.03.2006 (BAnz Nr. 108a vom 10.06.1006) einschließlich der Berichtigung vom 01. Juli 2006 (BAnz. Nr. 121 S.4798).

**ImmoWertV**: Immobilienwertermittlungsverordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805).

**Sachwertrichtlinie – SW-RL**: Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts vom 5. September 2012 (BAnz AT vom 18.10.2012)

**Vergleichswertrichtlinie – VW-RL**: Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts vom 20. März 2014 (BAnz AT 11.04.2014 B3)

**Ertragswertrichtlinie – EW-RL**: Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswertes vom 12.11.2015

**BGB**: Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3256)

**GEG**: Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728).

**WMR**: Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – WMR) in der Fassung vom 18. Juli 2007

**WoFIV**: Wohnflächenverordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346).

**BetrKV**: Betriebskostenverordnung über die Aufstellung von Betriebskosten vom 03.05.2012 (BGBl. I S. 958).

**DIN 283**: Teil 2 „Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen (Ausgabe Febr. 1962; obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen, findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung).

**WEG**: Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht vom 15. Mai 1951 (BGBl. I S. 175, 209), in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34)

**II BV**: Zweite Berechnungsverordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 12.10.1990 (BGBl. I 1990, 2178), zuletzt geändert d. Artikel 78, Abs. 2, d. Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S.2614).

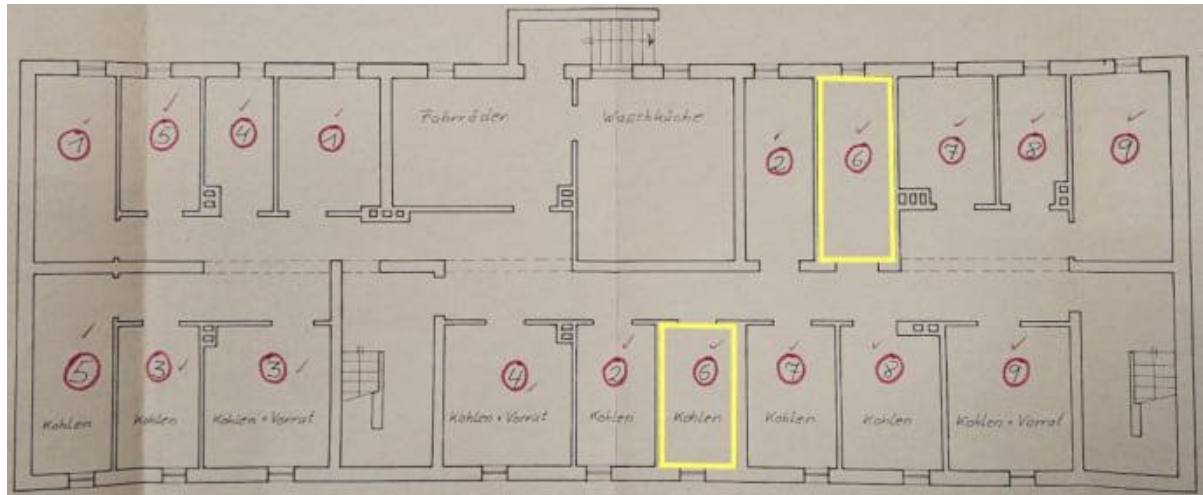
Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel

**Baukosten 2020**, Instandsetzung/Sanierung/Modernisierung/Umnutzung. Verlag f. Wirtschaft u. Verwaltung, Hubert Wingen, Essen.

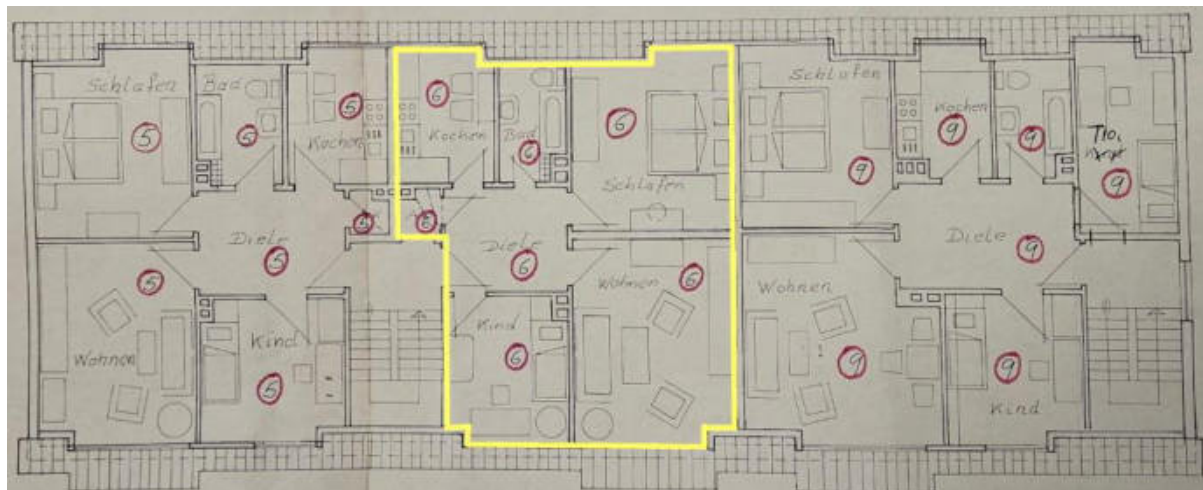
**Baukosten Gebäude 2013**, Statistische Kostenkennwerte. BKI Kostenplanung.

**Baupreise kompakt 2021**, Statistische Baupreise. BKI.

## Anlage 2

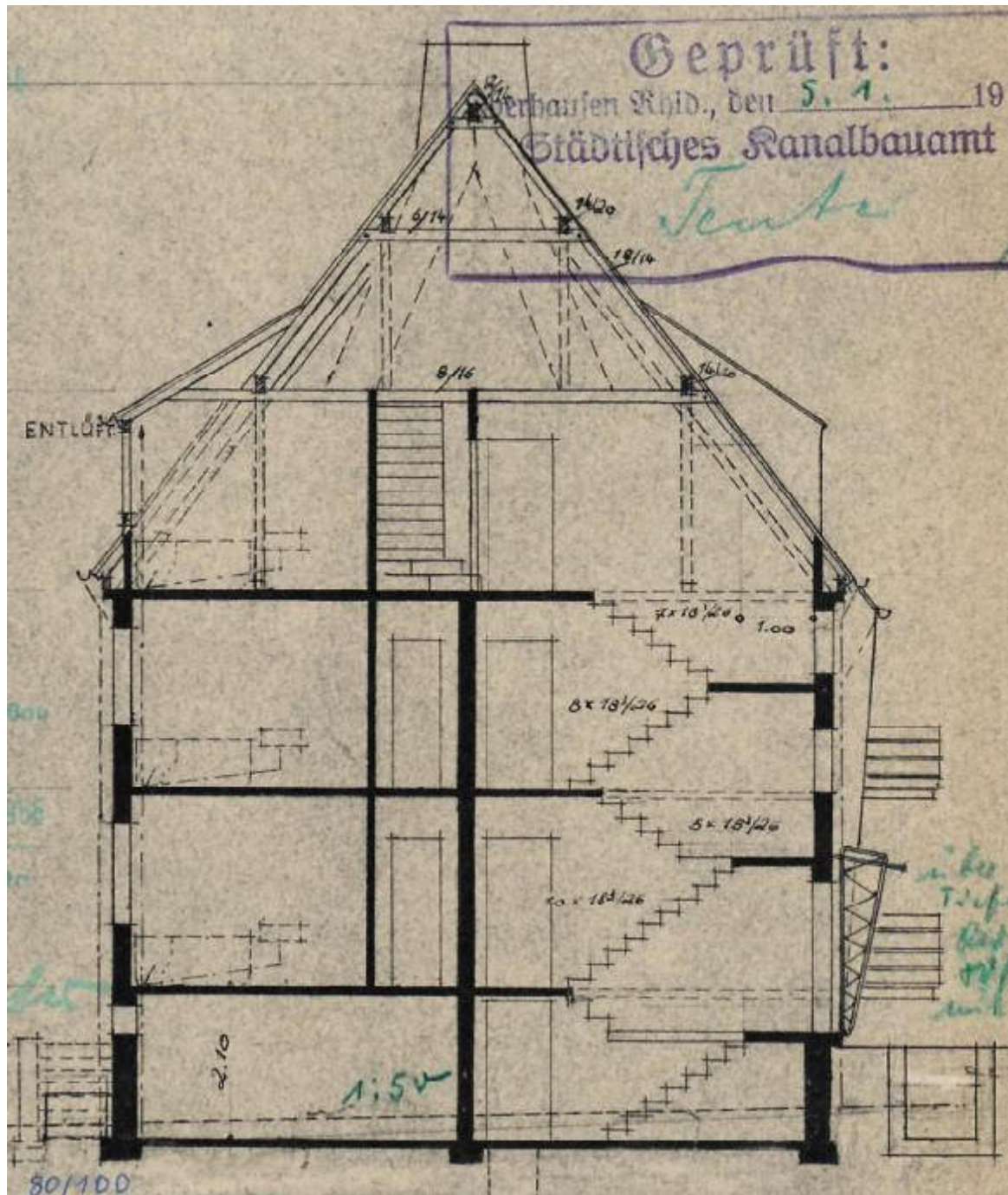


Grundriss Kellergeschoss gemäß Teilungserklärung



Grundriss Dachgeschoss gemäß Teilungserklärung

## Anlage 3



Schnitt gemäß Baugenehmigung von 1957

## Anlage 4

Auszug aus dem Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg:

Bei Bergschadensersatzansprüchen und Bergschadensverzicht handelt es sich um Angelegenheiten, die auf privatrechtlicher Ebene zwischen Grundeigentümer und Bergbauberechtigten zu regeln sind. Diese Angelegenheiten fallen nicht in die Zuständigkeit der Bergbehörde. Ihre Anfrage bitte ich in dieser Sache daher gegebenenfalls an die oben genannten Bergbauberechtigten zu richten.

Das gilt auch bei der Festlegung von Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden. Bei anstehenden Baumaßnahmen sollten Sie die jeweiligen Bergbauberechtigten fragen, ob noch mit Schäden aus ihrer Bergbautätigkeit zu rechnen ist und welche „Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen“ diese im Hinblick auf ihre eigenen Bergbautätigkeiten für erforderlich halten.

Weiterhin teile ich Ihnen mit, dass der Auskunftsbereich über dem Bewilligungsfeld „Methost“ liegt. Die Bewilligung gewährt das zeitlich befristete Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen. Rechtsinhaberin dieser Bewilligung ist die A-TEC Anlagentechnik GmbH, Schmelzerstraße 25 in 47877 Willich.

Eine Anfrage bezüglich des Bewilligungsfeldes ist entbehrlich, da Bergschäden infolge von Bodenbewegungen bei der beantragten Art der Gewinnung nicht zu erwarten sind.

Unabhängig von den privatrechtlichen Belangen Ihrer Anfrage, teile ich Ihnen mit, dass in den hier vorliegenden Unterlagen im Auskunftsbereich kein heute noch relevanter Bergbau dokumentiert ist.

Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 1970er Jahre umgegangenen senkungsauslösenden Bergbaus sind abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche ist demnach nicht mehr zu rechnen.